



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

04/2025



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2024/2025)

Desembargador **HERALDO DE OLIVEIRA SILVA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ROBERTA TORRESCASANA CENTRONE MARTINS

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	5
• 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	6
• 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	6
• 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	7
• 5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	8
• 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	9
• 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	10
• 9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	11
• 10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	12
DIREITO PRIVADO 2	14
• 11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	14
• 12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	17
• 13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	19
• 14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	21
• 15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	22
• 16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	27
• 17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	29
• 18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	30
• 19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	30
• 20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	32
• 21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	32
• 22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	33
• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	33
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	46
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....	47

• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	48
DIREITO PRIVADO 3	49
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	49
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	50
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	57
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	58
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	59
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	61
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	61
DIREITO EMPRESARIAL	63
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	63
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	64

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tratamento fisioterápico pelo método TREINI para paciente portadora de paralisia cerebral. Negativa de cobertura fundada no caráter taxativo do Rol da ANS. Taxatividade do rol que não é absoluta, admitindo exceções, nos termos do julgamento proferido pelo STJ a respeito da natureza do Rol da ANS (EREsp 1886929/SP e 1889704/SP) e da Lei nº 14.454/2022. Hipótese de admissibilidade excepcional de cobertura de tratamento extrarrol. Justificativa técnica quanto à utilização do método em face do método tradicional, considerando a necessidade de intensidade da terapia que o método tradicional não consegue oferecer. Cobertura devida, sem limitação do número de sessões. Limitação que frustra a realização do tratamento, colocando o consumidor em exagerada desvantagem. Precedentes. Necessidade de utilização da rede credenciada. Reembolso integral do tratamento cabível em caso de indisponibilidade do atendimento na rede credenciada. Ressarcimento da despesa efetuada de forma particular cabível. Parte que suportou despesa para suprir inadimplemento da operadora. Preceito cominatório. Incidência da multa que deve ser discutida na fase de cumprimento de sentença. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o da ré.” (Apelação Cível nº [1020501-51.2020.8.26.0003](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 17/03/25).

“PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência para condenar a operadora na obrigação de fazer consistente na cobertura de tratamento na modalidade home care. Autora idosa diagnosticada com quadro de obesidade sarcopênica, hipertensão, sequelas graves decorrentes de quadro de Covid-19 e imobilidade em leito, com uso contínuo de oxigênio e dependência total de terceiros. Relatórios médicos prescreveram o tratamento em home care. Desnecessidade de prova pericial. Conjunto probatório dos autos suficiente à resolução da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Abusividade da negativa. Súmula 90 desta E. Corte, precedentes do C. STJ. Ausência de previsão no rol da ANS que não obsta a cobertura. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. Natureza taxativa que admite flexibilizações, conforme entendimento sedimentado pela segunda seção do C. STJ (EREsp nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP), que fixou parâmetros para a cobertura extrarrol. Inclusão dos §§12 e 13 ao art. 10 da lei nº 9.656/98 pela lei nº 14.454/22. A cobertura do home care deve englobar os equipamentos, insumos, inclusive fraldas, e medicamentos necessários para garantir a efetiva assistência médica, tal como seria fornecido no ambiente hospitalar. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1027826-02.2023.8.26.0576](#), Rel. Alberto Gosson, j. 17/04/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu justiça gratuita no inventário, determinando o recolhimento da taxa judiciária. 2.- O agravante alega falta de liquidez dos bens do espólio e utilização de recursos para quitação de dívidas. 3.- A questão em discussão consiste em determinar se o espólio tem condições financeiras para arcar com as custas processuais, considerando a liquidez dos bens e a utilização de recursos para pagamento de dívidas. 4.- A justiça gratuita pode ser concedida ao espólio que demonstra incapacidade financeira para custear o processo, conforme precedentes do STJ. 5.- O patrimônio

total da de cujus, avaliado em aproximadamente R\$ 400.000,00, é suficiente para custear as despesas processuais, mas a liquidez imediata dos bens é limitada, autorizando o diferimento do recolhimento nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei Estadual nº 11.608/2003. Recurso parcialmente provido.” (Agravado de Instrumento nº [2119611-39.2025.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Marcondes, j. 28/04/25).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PLANO DE SAÚDE – ATENDIMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA BEM REPELIDO - CONTRATO QUE NÃO PODE SER TRATADO COMO MERA INUTILIDADE – FÁRMACOS DE USO DOMICILIAR BEM AFASTADOS – SENTENÇA CONFIRMADA - APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014980-44.2024.8.26.0114](#), Rel. Giffoni Ferreira, j. 04/04/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que tornou definitiva a liminar para autorizar assistência home care a Ruan Mendes De Oliveira Souza, menor, portador de diversas condições clínicas graves, incluindo paralisia cerebral e epilepsia. A parte autora busca assistência diuturna e ininterrupta com equipe multidisciplinar, conforme prescrições médicas. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigação contratual de cobertura para tratamento home care, incluindo enfermagem 24 horas, insumos e medicamentos de uso domiciliar, mesmo que não constem do rol da ANS. III. Razões de Decidir. O contrato não restringe a cobertura da patologia, devendo ser interpretado de forma favorável ao consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A indicação médica para home care é terapêutica e não opcional, sendo abusiva a cláusula que exclua tal cobertura. A Lei nº 14.454/2022 permite a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobertura de home care é obrigatória quando há indicação médica, independentemente de exclusão contratual. 2. A Lei nº 14.454/2022 permite a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS.” (Apelação Cível nº [1023283-55.2024.8.26.0564](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 11/04/25).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Sentença de procedência. Irresignação da ré. Não acolhimento. Negativa de cobertura do medicamento Ustequinumabe (Stelara). Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Tratamento que se mostra necessário à tentativa de recuperação da saúde da segurada, acometida por Doença de Crohn, refratária a outros tratamentos. Irrelevância de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Suposto uso experimental/off label que, por si, não autoriza a negativa de cobertura. Aplicação do disposto no art. 51, inciso IV, do CDC. Existência, ademais, de Notas Técnicas do Nat-Jus, em casos similares, considerando adequada a indicação do medicamento. Precedentes desta Câmara envolvendo a mesma medicação. Atenuação do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Sentença intacta. Honorários

majorados (art. 85, § 11, do CPC). **APELO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001037-59.2024.8.26.0372](#), Rel. Donegá Morandini, j. 07/04/25).

“Agravos de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Justiça gratuita indeferida à Autora, que é menor. Insurgência. Acolhimento. Hipossuficiência presumida. Elementos de prova do processo que não afastam a alegada hipossuficiência. Precedentes jurisprudenciais desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravos de Instrumento nº [2109574-50.2025.8.26.0000](#), Rel. João Pazine Neto, j. 15/04/25).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO PARCIAL POR PRODIGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por M. E. G. contra decisão que deferiu liminarmente a interdição parcial por prodigalidade, impedindo a interditanda de realizar atos de disposição patrimonial sem autorização judicial, nomeando os autores como curadores provisórios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de elementos mínimos que justifiquem a interdição parcial por prodigalidade e (ii) a necessidade de produção de provas adicionais para comprovar a incapacidade de gestão patrimonial. III. Razões de Decidir 3. A interdição é medida excepcional que demanda fundamentos sólidos, não cabendo ao Judiciário avaliar a qualidade da gestão patrimonial, mas sim a disposição pródiga dos bens. 4. A ausência de urgência e a necessidade de provas adicionais comprometem a tese de prodigalidade, considerando a renda e despesas da Agravante, além de transferências justificadas. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A interdição por prodigalidade requer fundamentos sólidos e urgência comprovada. 2. A ausência de comprometimento da subsistência e a necessidade de provas adicionais inviabilizam a interdição parcial.” (Agravos de Instrumento nº [2374370-03.2024.8.26.0000](#), Rel. Vitor Frederico Kümpel, j. 10/04/25).

“Tutela de urgência emitida em lide complexa pela magnitude dos interesses disputados (empreendimento hoteleiro) e que obteve confirmação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Antes mesmo de ser aberta a fase de exigibilidade da multa (astreinte) aplicada para persuadir os requeridos ao cumprimento de diversos itens relacionados com a execução frustrada do contrato, o Juízo de Primeiro Grau publicou segunda decisão majorando o valor das sanções, sem, contudo, reconhecer o não cumprimento (até porque não foi objeto de cognição ou de julgamento). A decisão foi baseada em raciocínio intuitivo de que os requeridos não se movimentariam diante das cifras primitivas e essa fundamentação brota naturalmente para o juiz encarregado da dinâmica da lide e não configura erro ou abuso. Preserva-se a deliberação para que essa medida de apoio institucional da jurisdição obtenha efetividade, citando os artigos 139, III e 537, § 1º, do CPC. O montante definido não é exagerado para ser declarado como medida de sacrifício a uma das partes e a sua maior virtude está em afastar a pecha de insignificância que desobriga aquele que deve cumprir. Não provimento.” (Agravos de Instrumento nº [2044679-80.2025.8.26.0000](#), Rel. Enio Zuliani, j. 10/04/25).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento provisório de decisão concessiva de tutela de urgência. Decisão que, dentre outras deliberações, determinou ao exequente, diagnosticado com TEA, a apresentação de três orçamentos de clínicas não credenciadas aptas ao tratamento das terapias prescritas. Clínica "Próximo Degrau", por ele escolhida, que apresentou orçamento de valor excessivo de custo mensal com as terapias prescritas (R\$ 110.000,00). A cobertura excepcional na rede privada deve evitar encargos desproporcionais à operadora, garantindo o equilíbrio contratual, sendo necessária a apresentação de três orçamentos. Existência de outras demandas envolvendo o mesmo estabelecimento. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravado de Instrumento nº [2009862-87.2025.8.26.0000](#), Rel. Emerson Sumariva Júnior, j. 02/04/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - RESCISÃO POR CULPA DO ADQUIRENTE - APLICAÇÃO DA LEI 13.786/18 QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, EM CASO DE ABUSIVIDADE EXCESSIVA – RETENÇÃO DE 20% SOBRE O TOTAL PAGO - PRECEDENTES – RETENÇÃO DO SINAL INCABÍVEL, POR INTEGRAR O PREÇO TOTAL DO IMÓVEL - TAXA DE FRUIÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA DIANTE DA AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO NO IMÓVEL - MULTA CONTRATUAL EXORBITANTE - ABUSIVIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001438-48.2024.8.26.0246](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 07/04/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame Apelação interposta contra decisão que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de picada de cobra em estabelecimento da ré, resultando na morte do marido da autora. A autora alega omissão de socorro e ausência de ambulatório no local. II. Questão em Discussão: determinar a responsabilidade da ré pela picada de cobra e pela omissão de socorro, e se há nexo causal entre a picada e a morte do marido da autora. III. Razões de Decidir A ré admitiu a presença de animais peçonhentos em suas dependências, assumindo o risco de incidentes. Não houve prova de que a ré prestou o socorro necessário. Não há prova inequívoca de que a morte foi causada diretamente pela picada da cobra, considerando o estado de saúde do falecido. A ré é responsável pela picada e omissão de socorro, devendo indenizar por danos morais, mas não por danos materiais relacionados à morte. IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento: 1. Responsabilidade da ré por omissão de socorro. 2. Indenização por danos morais fixada em R\$ 35.000,00. **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1059380-25.2023.8.26.0100](#), Rel. James Siano, j. 29/04/25).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. OFENSAS VERBAIS DIRIGIDAS À AUTORA. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA REQUERENTE. ABALO À MORAL. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU, PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE COMPROVA A OCORRÊNCIA DAS OFENSAS VERBAIS EM REDE SOCIAL, POR MEIO DE PSEUDÔNIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006948-82.2024.8.26.0362](#), Rel. Vito Guglielmi, j. 04/04/25).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou a venda de imóvel pertencente ao espólio, reconhecendo a eficácia da alienação e a boa-fé do adquirente. O herdeiro agravante, Hélder Camargo Porteiro, busca reformar a decisão para garantir o direito de residir em imóvel do espólio e declarar a nulidade da venda. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) a validade da alienação do imóvel em face do reconhecimento tardio de paternidade do agravante; (ii) o direito do agravante de residir no imóvel do espólio até a partilha definitiva; (iii) a possibilidade de conversão da nulidade em perdas e danos. III. Razões de Decidir. A alienação do imóvel é válida, pois realizada antes do reconhecimento de paternidade do agravante, presumindo-se a boa-fé do adquirente. O pedido de conversão da nulidade em perdas e danos deve ser apreciado em ação própria, por demandar dilação probatória. O uso do imóvel para moradia do agravante poderá ser pleiteado após o término do contrato de locação vigente. IV. Dispositivo e Tese. **Recurso parcialmente provido** para determinar o depósito dos valores referentes à locação do imóvel, proporcional ao quinhão do agravante, nos autos do inventário, e impedir nova locação do imóvel até o encerramento do inventário. Tese de julgamento: 1. A alienação de imóvel realizada antes do reconhecimento de herdeiro é válida, presumindo-se a boa-fé do adquirente. 2. Questões de uso exclusivo de imóvel do espólio devem ser resolvidas em ação própria.” (Agravo de Instrumento nº [2028613-25.2025.8.26.0000](#), Rel. Débora Brandão, j. 08/04/25).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DESERDAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de deserdação da parte ré por calúnia, injúria grave e desamparo do autor da herança. A parte autora sustenta que não é necessária a prévia condenação criminal para configuração das hipóteses de deserdação previstas no Código Civil. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) se é necessária a prévia condenação criminal para a configuração de injúria grave e acusação caluniosa em juízo; (ii) se os fatos apontados no testamento configuram as hipóteses de injúria grave e acusação caluniosa em juízo; (iii) se o abandono afetivo pode ser considerado desamparo para fins de deserdação. III. Razões de Decidir 3. A deserdação é medida punitiva e deve ser interpretada restritivamente. A injúria grave e a acusação caluniosa devem ser comprovadas, não sendo necessária a condenação criminal, 4. Os escritos em processo judicial não configuram injúria. A injúria há de ser grave, não sendo suficiente desavenças ou desentendimentos familiares. Sem a comprovação de que a conduta imputada deu causa a processo investigatório criminal contra o autor da herança, não fica configurada a acusação caluniosa em juízo. 5. O abandono afetivo em decorrência de briga familiar, por si só, não caracteriza desamparo para fins de deserdação. IV. Dispositivo e Tese 6. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A deserdação exige a comprovação de condutas tipificadas como injúria grave ou acusação caluniosa, sem necessidade de condenação criminal, mas com prova da tipicidade penal.

2. O abandono afetivo não configura desamparo para fins de deserdação.” (Apelação Cível nº [0009045-88.2015.8.26.0297](#), Rel. Lia Porto, j. 09/04/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. I. Caso em Exame 1. Ação anulatória de testamento público sob alegação incapacidade do testador devido a enfermidades e vícios de consentimento. O testamento foi registrado em 14 de julho de 2014, e a ação foi ajuizada em 23 de outubro de 2020. II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão consistem em determinar se incide a decadência III. Razões de Decidir 3. O artigo 1.859 do Código Civil trata de prazo especial de decadência para impugnar a validade do testamento. 4. O prazo de cinco anos para impugnar a validade do testamento, conforme o art. 1.859 do Código Civil, é contado a partir da data do registro do testamento. A ação foi ajuizada após o prazo decadencial, configurando a decadência do direito de impugnação. IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DO AUTOR E DO LITISCONSORTE DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTAR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tese de julgamento: A impugnação da validade da integralidade do testamento está sujeita ao prazo decadencial de cinco anos a partir do registro.” (Apelação Cível nº [1007359-68.2020.8.26.0297](#), Rel. Lia Porto, j. 09/04/25).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ENFITEUSE – LAUDÊMIO – INCIDÊNCIA NA TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO ÚTIL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SOCIAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 332 DO S.T.J. – VALOR QUE DEVE SER CALCULADO COM BASE NO VALOR VENAL – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002226-40.2023.8.26.0297](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 02/04/25).

“ILEGITIMIDADE ATIVA - O CONDOMÍNIO É ENTE DESPERSONALIZADO, MAS DOTADO DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA E CAPACIDADE PROCESSUAL PORQUE, EM NOME PRÓPRIO, REPRESENTADO PELO SÍNDICO, PODE DEFENDER OS INTERESSES COMUNS DOS CONDÔMINOS – NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, DETÉM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA - PRELIMINAR AFASTADA. PETIÇÃO INEPTA – A PETIÇÃO INICIAL PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC E NÃO DIFICULTOU O DIREITO DE DEFESA DA RÉ – PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’ – A PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL SE DEU NOS LIMITES OBJETIVOS DO PEDIDO, NÃO TENDO CONFIGURADO QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE MACULAR A SENTENÇA – PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO – O PEDIDO FORMULADO É DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO NO CDC QUE REGULE A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – APLICÁVEL, À HIPÓTESE, O LAPSO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS, PREVISTO NO ART. 205 DO CC – PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – A PROVA COLIGIDA AOS AUTOS APONTA PARA OS INÚMEROS PROBLEMAS DECORRENTES DAS FALHAS DE EXECUÇÃO – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUITA DA RÉ E OS DANOS APURADOS – DEVE A RÉ ARCAR COM OS CUSTOS DOS REPAROS APONTADOS NO LAUDO PERICIAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – O CONDOMÍNIO É ENTE DESPERSONALIZADO E NÃO DISPÕE DE HONRA OBJETIVA - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO

PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível nº [1001971-93.2021.8.26.0510](#), Rel. Theodureto Camargo, j. 02/04/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA QUE SE SUBMETE À CLÁUSULA QUE ESTABELECEU COMPROMISSO ARBITRAL ENTRE A SEGURADA E O REQUERIDO – EXTINÇÃO DA AÇÃO CORRETAMENTE DECRETADA – PRECEDENTE DO C. S.T.J. – INDENIZAÇÃO PAGA EM CONTRARIEDADE À CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONSTANTE DA APÓLICE E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SEGURADA E O TERCEIRO APONTADO COMO CAUSADOR DO DANO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 786, § 2º DO C.C. – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0213428-13.2010.8.26.0100](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 09/04/25).

“Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Substituição de equipe multidisciplinar em tratamento home care. Paciente com quadro clínico grave e necessidade de continuidade do cuidado. Ausência de direito subjetivo à manutenção definitiva da equipe anterior. Prerrogativa da operadora na gestão da rede credenciada. Princípio da longitudinalidade do cuidado e vínculo terapêutico. Risco de agravamento do quadro clínico com a troca abrupta de profissionais. Necessidade de período de transição para minimizar impactos ao tratamento. Estabelecimento de prazo de 30 (trinta) dias para sobreposição das equipes e adaptação gradual. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1008236-69.2024.8.26.0005](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 16/04/25).

“COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA ULTRA PETITA – JULGADO QUE DECIDIU ALÉM DOS LIMITES EM QUE PROPOSTA A AÇÃO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - Atraso injustificado na entrega do bem imóvel em loteamento – Mora da ré configurada, desde a data prevista para a entrega do imóvel até a data da efetiva imissão na posse – Dano Material – Reparação devida, fixada na forma de lucros cessantes, nos termos do pedido – IPTU – Comprador não imitado na posse do imóvel – Nulidade da cláusula contratual que antecipa a responsabilidade do consumidor pelo pagamento de tributos sobre o imóvel – Precedentes – Devolução dos valores pagos neste período – Sentença parcialmente reformada para fixar o percentual de 0,5% na reparação dos lucros cessantes, bem como para fixar a data da imissão da posse e não a da emissão do TVO para fins de pagamento dos danos materiais (lucros cessantes) e restituição do valor do IPTU – APELO DO AUTOR PROVIDO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.” (Apelação Cível nº [1054514-17.2023.8.26.0506](#), Rel. Ronnie Herbert Barros Soares, j. 30/04/25).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Legitimidade ativa caracterizada. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Pedido de cancelamento pela estipulante de contrato de plano de saúde firmado com a requerida. Autora que firmou novo contrato com outra operadora de plano de saúde e requer a manutenção somente de parte dos funcionários/beneficiários diagnosticados com doenças preexistentes graves. Contratação de nova operadora que importou a extinção do contrato existente com a operadora

anterior. Impossibilidade de manutenção de um contrato que não mais existe, sobretudo por terem desaparecido os pressupostos de um contrato coletivo de plano de saúde: a pluralidade de usuários e o estipulante do contrato. Pretensão que importaria, em realidade, a transformação de um contrato coletivo em contrato individual ou familiar com as mesmas bases do contrato coletivo extinto. Irrelevância de o usuário estar em tratamento de saúde, pois a regra do art. 13, II, da Lei nº. 9.656/98, mesmo que interpretada extensivamente para abranger os contratos coletivos, pressupõe a existência de um contrato, que, no caso, não mais existe. Resolução da ANS que, na hipótese, assegura ao usuário, apenas, a portabilidade sem carência, pretensão que, caso resistida, deve ser deduzida em face da nova operadora contratada pela estipulante. Inteligência das teses firmadas no julgamento dos Temas 1.034 e 1.082 pelo STJ. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1000934-63.2024.8.26.0045](#), Rel. Luis Fernando Cirillo, j. 15/04/25).

“**PRESTAÇÃO DE CONTAS** - Segunda fase - Parceria comercial para produção do espetáculo musical "AIDA" - Sentença que julgou erradas as contas apresentadas pelas duas partes e acolheu os cálculos da perícia para declarar a existência de saldo credor aos autores no valor de R\$ 1.307.559,85 - Inconformismo dos réus - Não acolhimento - Apuração dos valores envolvidos na gestão do espetáculo feita pelos réus adequadamente demonstrada pela perícia, assente elementos que afastem sua confiabilidade - Rateio de lucros entre as partes considerados, levando-se em conta os saldos em favor de cada uma das partes - Adequado arbitramento do valor correspondente os ingressos indicados pelos réus como cortesia - Apontamento pelos réus de distribuição de ingressos gratuita em número demasiado, desproporcional e sem anuência dos autores, prejudicando o cálculo dos lucros auferidos a serem rateados - Espetáculo que não tinha cunho filantrópico e que obteve patrocínio pela Lei Rouanet - Ausência de amparo legal para a suposta e extensa distribuição gratuita de ingressos - Adequado arbitramento pela perícia dos valores arrecadados pela bilheteria - Despesas apontadas pelos requeridos que, corretamente, não foram contabilizadas - Ausência de documentos hábeis para fins de contabilização - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [0160024-18.2008.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 15/04/25).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – COBERTURA DE TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR PELA METODOLOGIA TREINI – INSUCESSO DE TERAPIAS CONVENCIONAIS QUE JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO – EXCLUSÃO DE CUSTEIO DE EDUCADOR FÍSICO E DE SESSÕES DE PSICOPEDAGOGIA FORA DE AMBIENTE CLÍNICO** – Agravante que se insurge contra determinação de custeio de tratamento interdisciplinar pela metodologia Treini, com musicoterapia, psicomotricidade, psicopedagogia e educador físico – Parcial acolhimento – Paciente menor diagnosticada com Síndrome de Down e intenso rebaixamento do desenvolvimento motor – Insucesso de terapias por outras metodologias e prescrição de duas médicas assistentes que justifica, neste momento processual, o custeio pela abordagem Treini – Alegação de falta de eficácia científica do referido método que deve ser dirimida em sede de instrução processual – Musicoterapia e psicomotricidade adequadamente prescritas para o estímulo de pessoa com transtorno global do desenvolvimento, nos termos dos indícios de evidência científica – Psicopedagogia que deve ser limitada às sessões oferecidas por psicólogo em ambiente clínico, à luz do escopo contratual – Educador físico que é profissional ligado às áreas da educação, esporte e

lazer, extrapolando prima facie o objeto do contrato de plano de saúde – Perigo da demora decorrente da necessidade de tratamento precoce para o aproveitamento da neuroplasticidade – Decisão reformada para limitar as sessões de psicopedagogia ao ambiente clínico e excluir o custeio de educador físico – **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2029735-73.2025.8.26.0000](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 07/04/25).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO** – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais - Decisão que indeferiu o ingresso do hospital no polo passivo da demanda – Inconformismo da ré alegando a necessidade de inclusão do hospital Rede D'Or no polo passivo da ação, visto que é credenciado ao SUS para a realização de transplante - Descabimento – Demanda que versa sobre a negativa de cobertura do plano de saúde, sem qualquer relação com a conduta do hospital que prestará o atendimento – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2387850-48.2024.8.26.0000](#), Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 16/04/25).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“EXECUÇÃO - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS – Decisão que homologou o laudo de avaliação elaborado unilateralmente pelo exequente e determinou novo praxeamento dos bens – Insurgência dos executados – Cabimento – O laudo elaborado unilateralmente por uma das partes não pode se sobrepor ao laudo confeccionado por profissional imparcial nomeado pelo juízo, sob pena de violação ao devido processo legal – Necessidade de que a nova avaliação se dê por perito a ser nomeado pelo magistrado de origem, cujos honorários devem ser suportados pelo exequente, quem deu causa à diligência – Inteligência dos arts. 95, 870, 871, I, e 873, II, do Código de Processo Civil – Precedentes deste E. TJSP – RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2023958-10.2025.8.26.0000](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 03/04/25).

“AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – Sentença de improcedência da pretensão inicial e de procedência da formulada na reconvenção, para afastar a impugnação ao título levado a protesto pela requerida e condenar a autora a pagar quantia certa – Irresignação das partes. RECURSO PRINCIPAL INTERPOSTO PELA AUTORA – Alegação de inexigibilidade do valor contido na última nota fiscal emitida pela requerida durante a relação comercial, fundada no inadimplemento desta – Desacolhimento – Planilhas juntadas pela requerida que, conquanto elaboradas unilateralmente, têm amparo nos critérios estabelecidos na avença e apresentam montantes coincidentes com os indicados nas notas fiscais, fatos não impugnados pela autora em razões recursais – Não há evidência do descumprimento das obrigações atribuídas à requerida, cuja comprovação competia à autora, em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova – A autora, embora sem aludir ao instituto, opõe a exceção de contrato não cumprido ao imputar à requerida a violação de deveres previstos no contrato celebrado, contudo, na vigência do ajuste, não exercitou a cláusula resolutiva expressa, motivada no inadimplemento, mas a resilição unilateral, fundada em mero direito potestativo – Não havendo ressalva expressa no instrumento, ou fato ocorrido em sua vigência, como algum acordo verbal inequívoco entre as partes, que eximisse a autora do cumprimento de sua obrigação de pagamento durante o aviso prévio, é pressuposto do contrato que os pagamentos continuassem sendo efetuados até o término deste período – Argumento de falta de aceite no título protestado que não procede, pois o aceite na duplicata é obrigatório e a autora não comprovou a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais que autorizariam sua recusa, sendo possível a lavratura de protesto a partir da nota fiscal emitida pela requerida – **Recurso a que se nega provimento, majorando-se os honorários sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, rejeitado, porém, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à autora e corrigido, de ofício, erro material quanto ao débito fixado na sentença.** RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA REQUERIDA – Pretensão de fixação do valor atualizado da causa como base de cálculo da verba advocatícia sucumbencial – Descabimento – A natureza da providência almejada na ação, declaratória, condenatória ou constitutiva, não influi na base de cálculo dos honorários, devendo ser levada em consideração, conforme o precedente citado pela própria requerida e regramento legal, a ordem de preferência estatuída no art. 85, § 2º, do CPC, na qual figura em primeiro lugar o valor condenatório – O êxito na reconvenção não atrai, na espécie, o arbitramento de novos honorários advocatícios, uma vez que, sendo a demanda principal declaratória, a

requerida, recorrente adesiva, poderia ter alcançado diretamente o mesmo título executivo judicial com a improcedência do pleito deduzido pela autora – A sentença declaratória possui caráter ambivalente, no sentido de gerar, em caso de improcedência do pedido inicial, declaração contraposta à buscada pela parte autora, pelo que, se esta visava à declaração de inexistência da dívida cobrada extrajudicialmente, o desacolhimento de seu pedido resulta, por consequência lógica, em declaração de existência da mesma dívida – Constatada a dispensabilidade da reconvenção para que a requerida fizesse valer seu direito de reconhecimento de crédito, ainda que tenha sido vitoriosa, torna-se incabível a fixação de novos honorários sucumbenciais, por não haver segunda lide com autonomia jurídica em relação à primeira – **Recurso desprovido, sem fixação de honorários recursais, porquanto não sucumbente a requerida na origem, devendo ela, no entanto, complementar o recolhimento do preparo relativo ao recurso adesivo, no prazo e forma determinados na fundamentação.**” (Apelação Cível nº [1003151-45.2023.8.26.0100](#), Rel. José Marcelo Tossi, j. 03/04/25).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO – DEMURRAGE – INSURGÊNCIA EM FACE DE PRELIMINARES AO MÉRITO – REJEIÇÃO – A reconvenção oposta com a contestação atende a todos os requisitos legais de admissibilidade nos termos do art. 319 do CPC, revelando-se apta a seu processamento – Na condição de importadora, a autora reconvida é parte legítima para postular a obrigação de fazer destinada a impor à ré o recebimento do contêiner utilizado na importação – A terceira reconvida é parte ilegítima para figurar no polo passivo do pedido contraposto, na medida em que não participou da relação jurídica – Preliminares da autora/reconvida e da ré/reconvinte rejeitadas. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO – DEMURRAGE – PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL PARA COMPELIR A RÉ A RECEBER O CONTÊINER UTILIZADO PELA AUTORA NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS, INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA SOBREESTADIA E RESSARCIR-LA DAS DESPESAS DE PÁTIO NO PERÍODO EM QUE FOI IMPEDIDA DA DEVOLUÇÃO DO COFRE – INSURGÊNCIA DA RÉ RECONVINTE – DESCABIMENTO - Constitui prática que fere a boa-fé objetiva contratual condicionar o recebimento do contêiner ao prévio pagamento da sobreestadia devida, no intuito de coagi-la ao adimplemento – Caracterização da mora accipiendi – Aplicação do art. 400 do Código Civil – Procedência mantida – Recurso da ré/reconvinte desprovido, nessa parte. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO – DEMURRAGE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, PARA CONDENAR A IMPORTADORA AO PAGAMENTO DA SOBREESTADIA DEVIDA DESDE O TÉRMINO DO FREE TIME ATÉ A DATA EM QUE A ARMADORA SE RECUSOU A DISPONIBILIZAR MEIOS DE DEVOLUÇÃO DO CONTÊINER JÁ LIBERADO – INSURGÊNCIA DA AUTORA/RECONVINDA – DESCABIMENTO – A relação contratual no transporte modal marítimo se consolida a partir do momento em que a importadora ou sua intermediária consignatária adere e se utiliza dos serviços de transporte modal marítimo, ainda que não haja contrato subscrito pelas partes para essa finalidade – Ausência de comprovação da abusividade no preço da diária da sobreestadia – Sentença mantida no ponto – Recurso da autora/reconvida desprovido, nessa parte. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO – DEMURRAGE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA TERCEIRA RECONVINDA – INSURGÊNCIA DESTA VISANDO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA, VEDADA A FIXAÇÃO EQUITATIVA – NÃO CONHECIMENTO – Nas hipóteses em que o recurso visa a majoração da verba honorária sucumbencial até o limite estabelecido no art. 85, §2º do CPC, a base de cálculos do

preparo deve corresponder a 4% do teto de 20% valor da causa, pois corresponde ao proveito econômico perseguido no recurso – Intimada a complementar o preparo, a recorrente o fez com base nos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, o que é insuficiente para o fim almejado, resultando em deserção - Recurso da terceira reconvida não conhecido.” (Apelação Cível nº [1014281-38.2022.8.26.0562](#), Rel. Walter Fonseca, j. 24/04/25).

“AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que corrigiu, *ex officio*, o valor dado à causa e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios - Interpretação sistemática haurida do artigo 382, §4º, do Código de Processo Civil que permite dessumir que, apenas não é cabível recurso para discutir o mérito da prova, pois vedada a sua valoração no âmbito da produção antecipada da prova (CPC, art. 382, §2º) – Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – Conquanto o art. 134, §4º, do CPC determine que o requerimento de desconconsideração de personalidade jurídica deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais com tal desiderato, certo é que tal determinação não implica afirmar que a parte requerente deva apresentar, desde logo, prova cabal destes requisitos – Possibilidade de dilação probatória, em incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, expressamente prevista nos artigos 135 e 136 do Código de Processo Civil – Circunstâncias dos autos que não estão restritas somente ao interesse probatório-processual – Pedido diretamente relacionado ao próprio direito que os autores alegam existir e almejam fazer valer na ação de origem, qual seja, o reconhecimento dos pressupostos autorizadores para a desconconsideração da personalidade jurídica – Deferimento das provas requeridas que passaria, inevitavelmente, pela análise, ainda que sumária, da existência ou não, dos pressupostos autorizadores para a desconconsideração da personalidade jurídica, porquanto não se afigura factível, *in casu*, determinar a apresentação de documentos sigilosos e sensíveis, tais como as declarações de impostos de renda de sujeitos que não fazem parte do processo principal, sem que se analise a mínima pertinência do pedido – Exame que, todavia, é incabível no âmbito desta ação autônoma, porquanto não há espaço para debate de mérito, sob pena de vulneração do subprincípio da proibição do excesso – Inadequação da via eleita – Manutenção do reconhecimento do não cabimento da ação, que deve ser extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – VALOR DA CAUSA - Ausente conteúdo econômico imediato em ação de produção antecipada de provas, o valor da causa deve ser atribuído de forma estimativa, correspondente aos custos para a produção da prova almejada, sendo incorreta sua fixação com fundamento no valor da ação de execução originária - Valor originalmente atribuído à causa que não merece alteração - Precedentes desse E. Tribunal - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Resistência manifesta por parte dos réus, no que concerne ao direito dos autores na produção da prova que gerou litigiosidade no processo – Possibilidade de aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, com a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus - Por ser ínfimo o montante calculado sobre o valor do proveito econômico, os honorários deverão ser fixados por equidade, com fulcro no art. 85, § 8º, CPC – Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1048418-06.2024.8.26.0100](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 24/04/25).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se

encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Ademais, não há se cogitar cerceamento de defesa em virtude da não inversão do ônus da prova, tendo em vista se tratar de relação de insumo, sendo inaplicável ao caso o Diploma Consumerista. Legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução que já foi objeto de pronunciamento desta C. Turma Julgadora no julgamento de agravo de instrumento, que se encontra em fase de admissibilidade de Recurso Especial, de modo que descabe novas considerações a respeito nesta sede. Cuidando-se de relação de insumo, prevalece o foro de eleição livremente pactuado pelas partes. Preliminares rejeitadas. EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Inaplicabilidade do Diploma Consumerista, por se tratar de contrato de empréstimo que visava incremento de atividade empresarial da empresa executada. Cédula de crédito bancário devidamente acompanhada de planilha de evolução do débito, restando evidenciada, de modo claro, a composição da dívida, com todos os encargos incidentes. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28, caput, e § 2º, da Lei nº 10.931/04, legislação que trata especificamente sobre a matéria e deve prevalecer, questão que, a propósito, é o objeto da Súmula nº 14 deste E. Tribunal de Justiça. A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela lei nº 10.931/2004. E não há se falar na inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001, que continua em vigor por força do art. 2º da EC n.º 32, de 11/9/2001. Outrossim, não se aplica ao caso a limitação das taxas de juros prevista no Decreto nº 22.626/33 e na Lei nº 1.521/51. Partes que tinham liberdade para contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação creditória. Ausência de abusividade da taxa de juros contratual, o que somente teria cabimento caso o percentual de juros exacerbasse uma vez e meia ao dobro ou triplo da taxa média de mercado (AgRg no REsp 1.256.894/SC), circunstância não verificada na hipótese presente. Previsão contratual de inclusão do CDI como índice de correção monetária somente em caso de encargos flutuantes, tendo esses sido pré-fixados no contrato exequendo. Contrato que prevê, em caso de inadimplemento das parcelas do negócio, a cobrança de juros de mora e multa de 2%, não havendo, portanto, em se falar em cumulação indevida de comissão de permanência com correção monetária. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.” (Apelação Cível nº [1052438-11.2022.8.26.0100](#), Rel. Walter Fonseca, j. 24/04/25).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - Ação de conhecimento com pedido de indenização por danos morais - Improcedência. Recurso de apelação alegando falha na prestação do serviço e negativa injustificada do transporte do animal na data originalmente contratada, resultando em transtornos emocionais e financeiros. Transporte de animal - Ausência de comprovação de reserva e pagamento antecipado do transporte do animal, requisito essencial para a efetivação do serviço - Oferta de transporte alternativo na mesma data, recusada pelos autores - Embarque realizado em data posterior, sem cobranças adicionais - Não demonstrado o dano moral indenizável - Prova insuficiente de prejuízo profissional e abalo emocional grave - Atestado médico apresentado extemporâneo e sem nexo causal comprovado com os fatos narrados - Sentença mantida - Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000399-49.2024.8.26.0526](#), Rel. Marco Pelegrini, j. 23/04/25).

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SEGURO. TRANSPORTE DE CARGAS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUTORA QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes. **Primeiro, mantém-se a obrigação de pagamento da indenização securitária.** A ação tem como objeto o contrato de seguro (apólice - fls. 25/35 e condições gerais - fls. 36/61). A prova dos autos não confirmou a tese da ré, de que os veículos da autora seguiam viagem em comboio. O relatório de posição detalhada, emitido pela empresa responsável pelo rastreamento dos veículos, evidenciou que houve um intervalo temporal de 30 minutos entre as paradas de cada um dos caminhões. A distância, ainda, era muito superior a 150 metros. Prova testemunhal que corroborou que os veículos não seguiram viagem em comboio. Diante desse cenário, não se verificou fato capaz de causar a perda do direito à cobertura securitária. **Segundo, acolhe-se o recurso da autora para observância do limite máximo previsto na apólice de seguros.** Acolhimento de embargos de declaração em primeiro grau que, apesar da imprecisão da redação, deixou transparecer conclusão de aplicação de sublimite de R\$ 80.000,00. Contudo, esse sublimite existente para produtos eletrônicos (fl. 33), se aplicava apenas ao transporte de cargas sem necessidade de rastreador/monitoramento, hipótese distinta do caso examinado. A autora comprovou, ainda, que ambos os veículos estavam sendo devidamente monitorados pela empresa RASTER GERENCIAMENTO DE RISCO (fls. 118/121). **Terceiro, rejeitam-se os pedidos de indenização por outras perdas e danos.** A cláusula 2.2 do contrato firmado entre as partes exclui da cobertura "danos morais e/ou lucros cessantes decorrentes de qualquer causa" (fl. 37). Além disso, a autora indica como "danos emergentes" o valor da indenização securitária (fl. 14), não havendo comprovação de valor outro a esse título. Ademais, a negativa de cobertura da ré foi pautada, ainda que de maneira equivocada, no contrato, não havendo que se cogitar dolo de sua parte. Recurso da autora improvido neste ponto. **Quarto, rejeita-se o pedido de reparação dos danos morais.** Previsão contratual expressa de afastamento de indenização dos danos morais. Ausência de prova de que a autora viu seus direitos da personalidade afetados pelo contrato de seguro descumprido pela ré. Evento (inadimplemento contratual) que não gerou danos na esfera extrapatrimonial da autora. **E quinto, ajusta-se a distribuição das verbas de sucumbência.** A autora decaiu em parte mínima de seu pedido. Incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC. Considerando o benefício econômico pretendido, a autora decaiu em parte mínima do pedido formulado nesta ação. Ré que deve suportar sozinha com as custas decorrentes da sucumbência. **Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”** (Apelação Cível nº [1006328-79.2017.8.26.0309](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 23/04/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Golpe da maquininha de cartão adulterada – Ação julgada improcedente – Insurgência pela autora – Acolhimento – Responsabilidade do banco por não ter obstado a fraude que lhe foi prontamente comunicada pela autora através de cartão de crédito, quando poderia iniciar processo de 'chargeback' e depois de barrar quatro de cinco tentativas de compras vultosas e indevidas, preferindo repassar o montante da compra fraudulenta (R\$ 2.000,00) ao malfeitor, ao invés de atender os reclamos da sua cliente que é manifesta – Falha no dever de segurança demonstrada pela sua própria atuação, sequer

levando em consideração o perfil de utilização da cliente – Dever de restituição do valor pago pela consumidora que se mostra imperativo - Dano moral, dadas as peculiaridades do caso, que também está comprovado e merece ser recomposto – Valor que fica arbitrado em R\$ 5.000,00, acrescido de correção deste acórdão e juros da citação – Valor adequado à recomposição do dano, que pune o réu pelo mal causado, não ocasiona enriquecimento indevido e se adequa aos valores praticados por este Tribunal para situações semelhantes – Precedentes – Sentença reformada para julgar procedente a pretensão, invertido o ônus da sucumbência – Recurso provido, nos termos do presente acórdão.” (Apelação Cível nº [1009335-18.2023.8.26.0132](#), Rel. Jacob Valente, j. 23/04/25).

“AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. Ação declaratória de prescrição de dívida. Sentença de improcedência da ação. Recurso do autor. Prazo prescricional que deve ser contado do vencimento da última prestação e não a partir de eventual vencimento antecipado das parcelas. Contrato em que, diante do pagamento efetivado pela corré GAFISA, fez operar a sub-rogação. Última prestação que se vencerá apenas em fevereiro de 2033. Prescrição não verificada. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal, incluindo-se desta Turma julgadora. Ação julgada improcedente. **RECONVENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSÁRIA PRÉVIA CONSOLIDAÇÃO DO BEM NO PATRIMÔNIO DA VENDEDORA.** Reconvenção julgada procedente, para condenar o autor reconvinde ao pagamento de taxa de fruição do imóvel, bem como para reintegrar a reconvinte à posse do bem. Solução do litígio que não se encontra na validade da alienação fiduciária ajustada entre as partes (autor e reconvinte), mas sim na sua constituição em mora. Inexistência de prova nos autos de que a reconvinte cumpriu os termos de ação revisional anteriormente proposta pelo autor. Ação revisional que impactava diretamente no preço do imóvel. Banco corréu que deixou de sofrer os efeitos da ação revisional após a reconvinte ter quitado o saldo devedor do autor. Reconvinte que sequer fez prova de cumprimento dos requisitos do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97 (com a redação vigente à época da celebração do negócio jurídico) para a consolidação do imóvel. Discussão que escapava da validade da alienação fiduciária e se localizava no correto cumprimento da ação revisional e da própria constituição do devedor em mora. Ausentes aqueles requisitos, não havia que se falar no pagamento da taxa de fruição pelo autor reconvinde e a restituição da posse da ré reconvinte. Precedente do C. STJ. Reconvenção julgada improcedente em segundo grau. **SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1016758-68.2021.8.26.0562](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 23/04/25).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de indenização por danos materiais – Serviços de transporte rodoviário de cargas – Cobrança de vale-pedágio – Alegada contratação entre as partes para realização de 09 (nove) fretes sem o pagamento adiantado e em separado do valor referente ao vale-pedágio – Sentença de procedência – Relatório da autora constando 09 fretes – Ausência de comprovação, pela autora, quanto à titularidade dos caminhões, a relação de emprego com o motorista, de modo a afastar a possibilidade de subcontratação, deixando de apresentar a requerente o contrato entre as partes e os comprovantes de pagamento nas praças de pedágios – Autora que não se desincumbiu do ônus

da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) – Precedentes do STJ e TJSP – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1041715-30.2022.8.26.0100](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 10/04/25).

“APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS- ABUSIVIDADE - CONSUMIDOR- EMPRÉSTIMO PESSOAL – Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Existência, no caso concreto. – A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto. Taxas aplicadas pela apelada que extrapolam em muito a taxa média de juros praticada no mercado no mesmo período. Precedentes existentes. Abusividade reconhecida. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Cobrança abusiva de juros- Pagamento– Existência – Restituição simples – Por não haver na espécie culpa por parte da apelada a permitir a incidência do artigo 42 do CDC. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002694-66.2023.8.26.0244](#), Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 29/04/25).

“APELAÇÃO – Ação declaratória c.c indenização por danos materiais – Contrato de credenciamento ao sistema Redecard S.A. – Vendas realizadas por whatsapp com pagamento por meio de cartão de crédito – Desconto referente às operações realizadas, em razão de contestação posterior - "Chargeback" - Abusividade da cláusula que transfere ao comerciante o risco da atividade em caso de transações realizadas à distância – Comprovação pela parte autora de que agiu de forma diligente, verificando a idoneidade dos dados pessoais do comprador – Comprovação ainda de entrega da mercadoria - Aprovação da transação – Aplicação da teoria do risco da atividade - Declaração de inexigibilidade do débito e determinação de restituição dos valores indevidamente debitados – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1015382-70.2024.8.26.0100](#), Rel. Simões de Almeida, j. 30/04/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO BRASILEIRA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em Exame A empresa autora ajuizou demanda pleiteando indenização por prejuízos decorrentes de oscilação de temperatura durante transporte marítimo. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, mas a ré apelou, arguindo, em preliminar, existência de cláusula de eleição de foro estrangeiro. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a jurisdição brasileira é competente para julgar a demanda, considerando a cláusula de eleição de foro estrangeiro pactuada entre as partes. III. Razões de Decidir O artigo 25 do Código de Processo Civil estabelece que não compete à autoridade judiciária brasileira o julgamento do processo quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, arguida pelo réu na contestação. A jurisprudência do Eg.Superior Tribunal de Justiça e deste Eg.Tribunal de Justiça reconhece a validade da cláusula de eleição de foro estrangeiro em contratos internacionais, desde que não haja demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência das partes. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro estrangeiro é válida em contratos internacionais. 2. Ausente jurisdição brasileira em razão da cláusula de foro estrangeiro livremente pactuada. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 25, art. 485, inciso

IV. Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.391.650/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/10/2016. TJSP, Apelação Cível; Apelação Cível 1121511-70.2022.8.26.0100; Rel. Nelson Jorge Júnior; 13ª Câmara de Direito Privado; j. 06/11/2024 Apelação Cível 1024947-64.2023.8.26.0562; Rel. Jacob Valente; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; j. 30/10/2024 Apelação Cível 1119916-75.2018.8.26.0100; Rel. Marco Fábio Morsello; 11ª Câmara de Direito Privado; j. 05/09/2019 Apelação 1007445-43.2023.8.26.0100, Rel. Pedro Kodama, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2023.” (Apelação Cível nº [1045864-35.2023.8.26.0100](#), Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 30/04/25).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPOSIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, AO INVÉS DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LESIVIDADE - RMC - FALTA DE CLAREZA - SUPERENDIVIDAMENTO E ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL VIOLADO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0010064-91.2015.8.10.0001 DO TJMA - DE RIGOR A CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RECÁLCULO DA OBRIGAÇÃO, DESPREZANDO-SE A MORA E DEMAIS ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO E DESCONTANDO-SE O MONTANTE JÁ PAGO A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO, DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - INCIDÊNCIA DOS JUROS PREVISTOS NA IN 138/22 DO INSS, COM A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO SAQUE - DELIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DAS PARCELAS, CUJO VALOR NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5% DO BENEFÍCIO LÍQUIDO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007879-91.2023.8.26.0533](#), Rel. Carlos Abrão, j. 07/04/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADAS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO DO EXCESSO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009968-33.2023.8.26.0066](#), Rel. Carlos Abrão, j. 09/04/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO ADJUDICAÇÃO. DECISÃO CALCADA NA SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS QUE O AGRAVANTE POSSUI SOBRE O IMÓVEL, CONSOANTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000113-17.2018.8.26.0553 NO QUAL O AGRAVANTE É EXECUTADO. COISA JULGADA. ADEMAIS, POSSÍVEL O DESFAZIMENTO DA ADJUDICAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE REGISTRO DA CARTA OU IMISSÃO NA POSSE (ART. 877, § 1º, CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2039793-38.2025.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 16/04/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO LASTREADA EM CONTRATO DE MÚTUO. DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DE 30% SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DAS EXECUTADAS. MEDIDA POSSÍVEL À LUZ DO ARTIGO 866 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA PELAS DEVEDORAS.

PROCESSO QUE TRAMITA DESDE 2015, INCLUSIVE COM ACORDO NÃO CUMPRIDO. ENTRETANTO, NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. PRECEDENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravado de Instrumento nº [2055598-31.2025.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 28/04/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS DE IMÓVEL. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE EVENTUAL ARREMATANTE SE SUB-ROGARÁ NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRETENSÃO DA CREDORA FIDUCIANTE PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE O ARREMATANTE EFETUE A QUITAÇÃO DO CONTRATO, IMPEDINDO A SUB-ROGAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA SUB-ROGAÇÃO E ALIENAÇÃO DOS DIREITOS. ART. 857, CAPUT E §1º, DO CPC. POSSIBILIDADE DE O ARREMATANTE SE SUB-ROGAR NOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2062234-13.2025.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 30/04/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO QUE NOMEOU UM PERITO PARA AVALIAR O PLANO APRESENTADO PELA AUTORA E SE O CASO, ELABORAR UM ALTERNATIVO, CONSIDERANDO O MÍNIMO EXISTENCIAL DE R\$ 600,00 INSTITUÍDO PELO DECRETO 11.150/2022. A PAR DA DISCUSSÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO, ESSE TRAÇOU UM PISO NORMATIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE, DO CASO CONCRETO EXIGIR FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR, JÁ QUE SE TRATA DE REQUISITO RELEVANTE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2060090-66.2025.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 30/04/25).

“APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - LEGITIMIDADE PASSIVA ASSENTE - DEMANDADA QUE COMPÕE A CADEIA DE FORNECIMENTO, RESPONDENDO OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS DECORRENTES DA EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, LUCRANDO COM A INTERMEDIACÃO - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 14 DO CDC - ALTERAÇÃO DA FORMA DE TRANSPORTE NO TRECHO INICIAL E NOTÍCIA DE AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA A OPERAÇÃO - PARADA DO VEÍCULO NA ESTRADA POR FALTA DE COMBUSTÍVEL - ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO - RISCOS À SEGURANÇA E INCOLUMIDADE DA PASSAGEIRA - VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL INDENIZÁVEL - QUANTIA COMPENSATÓRIA ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO E COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.” (Apelação Cível nº [1076580-11.2024.8.26.0100](#), Rel. Carlos Abrão, j. 30/04/25).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PESQUISA DE BENS - CRIPTOMOEDAS - OFÍCIOS ÀS CORRETORAS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 835, XIII, DO CPC - ROL EXEMPLIFICATIVO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - ARTIGO 139, IV, DO CPC - ARTIGO 789 DO CPC - RESPONSABILIDADE

PATRIMONIAL DO DEVEDOR - INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.888/2019 - RECURSO PROVIDO. O artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil estabelece rol exemplificativo de bens penhoráveis ao mencionar "outros direitos" passíveis de constrição judicial, não se limitando àqueles expressamente elencados nos incisos anteriores. A interpretação sistemática do dispositivo legal permite concluir pela penhorabilidade de criptoativos, uma vez que estes constituem valores econômicos negociáveis no mercado financeiro, dotados de expressão patrimonial e suscetíveis de conversão monetária. Nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.888/2019, os criptoativos são reconhecidos pela Receita Federal como ativos financeiros, definidos como "a representação digital de valor denominada em sua própria unidade de conta, cujo preço pode ser expresso em moeda soberana local ou estrangeira, transacionado eletronicamente com a utilização de criptografia e de tecnologias de registros distribuídos". O princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, insculpido no artigo 789 do Código de Processo Civil, estabelece que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações", não havendo justificativa jurídica para excluir os criptoativos desse acervo patrimonial. A efetividade da tutela jurisdicional executiva exige a adequação dos meios executórios às novas realidades econômicas, não podendo o Poder Judiciário manter-se alheio às inovações do mercado financeiro. RECURSO PROVIDO para determinar a expedição de ofícios às operadoras de criptomoedas, como requerido pelo agravante." (Agravado de Instrumento nº [2044455-45.2025.8.26.0000](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 03/04/25).

“Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral. Prestação de serviço de telefonia. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral de R\$ 10.000,00. Inconformismo da acionada. I. Contratação não demonstrada. Alegação da ré de que previamente à portabilidade da linha móvel (11) 99418-4928 para a Claro, a autora teria contratado o plano "Vivo Total Essencial", ensejando a troca para a linha móvel (11) 99627-9350, a fim de que fosse dada continuidade à prestação do serviço. Não acolhimento. **Perícia grafotécnica conclusiva quanto à falsidade da assinatura aposta no contrato ensejador das cobranças. Parte fornecedora que não comprovou (art. 357, inc. III, do CPC), estreme de dúvidas, a regularidade da contratação.** Responsabilidade objetiva. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço evidenciada. **Imperativa declaração de inexigibilidade dos débitos. Recurso desprovido nessa parte. II. Dano moral. Configuração de dano moral no caso concreto.** Ré que realizou diversas cobranças e por meio de diferentes canais de comunicação, inclusive via mensagens de plataforma de negociação de débito (Serasa Limpa Nome) e de órgão de proteção ao crédito (SCPC), com ameaça de que seriam tomadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis na hipótese de não pagamento. Moldura que possui aptidão bastante para o atingimento da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar. Hipótese não compreendida no simples aborrecimento do cotidiano. **Reparatória fixada em R\$ 10.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente desta C. Câmara em caso parelho (Apelação Cível 1033122-49.2021.8.26.0196, Relator Achile Alesina). Recurso desprovido nesse tópico. III. Termo inicial da atualização monetária e dos juros sobre o valor da reparatória por dano moral.** Pretensão para que os consectários legais sejam computados a partir da data do arbitramento. 1. Fluência de atualização monetária já fixada a partir data do arbitramento, como pretendido (Súmula 362 do STJ). **Recurso não conhecido nessa parte.** 2. Juros legais que devem incidir a partir do evento danoso por se tratar de relação extracontratual, como constou na r. sentença. Súmula 54 do STJ. **Recurso**

desprovido nesse aspecto. IV. Inocorrência de litigância de má-fé por parte da ré. Sem prova inequívoca do dolo, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé (RSTJ 17/363). **Recurso desprovido, na parte conhecida.**” (Apelação Cível nº [1009909-12.2024.8.26.0001](#), Rel. Carlos Ortiz Gomes, j. 08/04/25).

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. REAJUSTE DE PREÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. PEDÁGIO. DIÁRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTE CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE VALORES TRABALHISTAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Transportadora Marquesim Ltda. contra Suzano Papel e Celulose S.A., alegando nulidade de cláusulas contratuais, descumprimento de reajustes pactuados, imposição de cláusula de quitação geral, rescisão contratual abusiva, e pleiteando indenização por investimentos realizados, valores de pedágios não reembolsados, diárias e danos morais. A ré apresentou reconvenção pleiteando o ressarcimento de valores pagos em ações trabalhistas movidas por empregados da autora e aplicação de multa contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO RECURSO DA AUTORA 2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) apurar a validade das cláusulas contratuais, especialmente quanto ao índice deflator no reajuste de preços; (iii) analisar a responsabilidade pela rescisão contratual e eventual aplicação de multa; (iv) examinar a existência de diferença de valores de reajuste e validade da cláusula de quitação; (v) verificar o direito ao reembolso por investimentos, pedágios e diárias; (vi) apurar a ocorrência de danos morais; (vii) avaliar a procedência da reconvenção quanto aos valores despendidos pela ré em ações trabalhistas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO RECURSO DA RÉ 3. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve equívoco na perícia quanto aos reajustes contratuais previstos no 4º Aditivo; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da autora ao pagamento de multa contratual; (iii) determinar se a autora pode ser responsabilizada por futuras ações trabalhistas; (iv) verificar se é devida a fixação de honorários sucumbenciais na reconvenção; (v) reconhecer a possibilidade de compensação de valores entre os créditos e débitos das partes; e (vi) redimensionar os honorários recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A sentença é devidamente fundamentada, não havendo nulidade por ausência de motivação ou cerceamento de defesa, tendo sido oportunizada a produção de provas, inclusive perícia técnica. 5. As cláusulas contratuais, inclusive a que prevê o índice deflator de 5% nos reajustes, foram livremente pactuadas entre empresas de grande porte, não se configurando qualquer abusividade ou vício de consentimento. 6. A rescisão contratual resultou de descumprimento recíproco das partes: a autora interrompeu os serviços e descumpriu obrigações trabalhistas; a ré pagou valores inferiores aos contratados. Assim, é indevida a aplicação da multa contratual para qualquer das partes. 7. A perícia judicial apurou corretamente a diferença de R\$ 3.285.524,20 a título de reajustes devidos pela ré à autora após 01/01/2015, considerando válida a cláusula de quitação firmada anteriormente. Ausente vício que deslegitime o termo aditivo com quitação. 8. Os investimentos realizados pela autora compõem ônus ordinário de sua atividade, estavam previstos contratualmente e foram utilizados durante a maior parte da vigência do contrato. Inexistente prova de prejuízo, descabe indenização. 9. Não comprovado o efetivo pagamento dos valores de pedágio alegadamente adiantados pela autora, tampouco das horas de espera dos motoristas (diárias), por ausência de documentos idôneos. Inviável reembolso. 10. O inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, ausente

demonstração de violação a direito da personalidade ou abalo à honra da autora. 11. A reconvenção foi parcialmente procedente, com a condenação da autora ao ressarcimento de R\$ 2.825.808,99 pagos pela ré em 39 ações trabalhistas. A cláusula contratual previa a responsabilidade da autora por tais encargos. 12. A perícia judicial observa fielmente os parâmetros estabelecidos na decisão de fls. 3024/3027, a qual levou em conta os valores contratados e os aditivos firmados entre as partes, inexistindo defasagem até 01/03/2015 e aplicando corretamente os reajustes contratuais a partir de então. 13. A pretensão de reconhecimento de multa contratual pela autora é afastada diante da constatação de descumprimento contratual recíproco entre as partes, tornando inaplicável a cláusula penal nos termos dos princípios da boa-fé e equidade contratual (CC, arts. 422 e 476). 14. A condenação da autora ao pagamento de valores decorrentes de ações trabalhistas limita-se à quantia já apurada na perícia (R\$ 2.825.808,99), sendo incabível a responsabilização por eventos futuros e incertos, nos termos do art. 492, parágrafo único, do CPC, e jurisprudência do STJ. 15. É devida a fixação de honorários de sucumbência na reconvenção, na medida em que a ré logrou êxito em parte significativa de seus pedidos, nos termos dos arts. 85, §1º e §2º, e 86, parágrafo único, do CPC. 16. A possibilidade de compensação de valores deve ser suscitada na fase de cumprimento de sentença, conforme já consignado pela sentença de primeiro grau, em conformidade com o art. 368 do CC e entendimento doutrinário. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso da autora não provido e Recurso da ré parcialmente provido. Tese de julgamento: "O contrato celebrado entre empresas possui presunção de paridade e legalidade, não havendo nulidade na cláusula de reajuste com índice deflator. A cláusula geral de quitação firmada em aditivo contratual é válida na ausência de vício de consentimento. A existência de descumprimento recíproco impede a aplicação da multa contratual. É devido o pagamento da diferença de reajuste devidamente apurada por perícia técnica após 01/01/2015. Investimentos operacionais feitos pela transportadora não são indenizáveis quando inerentes à sua atividade e utilizados durante o contrato. Pedágios e diárias não são reembolsáveis sem prova inequívoca do desembolso. O mero inadimplemento contratual não enseja dano moral. A contratada é responsável por reembolsar valores pagos pela contratante decorrentes de ações trabalhistas de seus empregados, nos termos da cláusula expressa do contrato. A perícia judicial que segue os parâmetros contratuais e determinações judiciais deve ser mantida quando não há impugnação específica quanto aos critérios adotados. A multa contratual é inaplicável em caso de inadimplemento recíproco das partes. A condenação por dívidas futuras e incertas é vedada pelo art. 492, parágrafo único, do CPC. Os honorários sucumbenciais são devidos na reconvenção em caso de procedência parcial dos pedidos, quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido. A compensação de créditos e débitos recíprocos deve ser requerida na fase de cumprimento de sentença, conforme art. 368 do CC." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, par. único, 422, 423, 476; CPC, arts. 11, 85, 373, I, 489, 492; Lei nº 10.209/2001, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019; STJ - AgRg no AREsp 131343 / SP – Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje: 03/03/2016; STJ – EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2335639 / SP – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 04/09/2024; Precedentes deste E. Tribunal de Justiça." (Apelação Cível nº [1002144-28.2018.8.26.0606](#), Rel. Achile Alesina, j. 29/04/25).

“Agravado de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que considerou quitada a hipoteca e afastou a preferência do credor hipotecário. **1. Não é possível reconhecer a extinção da garantia hipotecária** pela alegação de pagamento do débito, feita pelo próprio cedente do crédito

em outros autos, após a própria cessão. Para tanto, exige-se formal quitação do débito, o que não foi apresentado nos autos. **2. Pluralidade de credores** exige a observância da ordem de suas respectivas preferências legais para distribuição do produto da adjudicação ou alienação, (artigos 908 e 909, do CPC), o que ora se determina, de ofício. Entendimento qualificado do STJ. **2.1.** Basta a ciência e a presença do credor hipotecário nos autos, para a observância de sua preferência, conforme sua ordem e espécie, não havendo se falar em preclusão a esse respeito, ressalvada comprovação da quitação formal de tal débito, o que se observa. Precedentes do STJ e desta Corte. **Recurso provido, com observação e determinação de ofício.**” (Agravado de Instrumento nº [2207105-73.2024.8.26.0000](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 16/04/25).

“Ação rescisória. Sentença que julgou improcedentes embargos à execução. Pedido de rescisão da sentença, declarando-se a nulidade dos atos processuais expropriatórios praticados na execução, sob alegação de falsificação da assinatura dos executados, nos avisos de recebimento das cartas expedidas para intimação dos devedores quanto ao leilão do imóvel penhorado. Pleito fundado no art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil. 1. Valor da causa. Correção de ofício. Não correspondência ao proveito econômico pretendido pela parte autora e que, na ação rescisória, coincide, regra geral, com o valor da causa da ação originária. Correção de ofício, adotando-se o valor da causa na execução, com atualização monetária, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. **2. Justiça gratuita. Impugnação.** Elementos de convicção que embasam a concessão do benefício à parte autora, no despacho inicial desta ação, diante do valor da caução prevista no art. 968, II, do CPC, observando-se, contudo, que a benesse, além de estar restrita ao presente feito, pode ser revogada tão logo comprovada a capacidade econômica dos demandantes. **3. Legitimidade passiva. Ocorrência.** Diante da pretensão dos executados, em rescindir a sentença proferida em embargos à execução julgados improcedentes, legitimado *ad causam* para responder a ação rescisória é o exequente. **4. Interesse de agir. Inexistência. 4.1. Utilidade.** A sentença que julgou improcedentes embargos à execução foi proferida e transitou em julgado antes das intimações dos devedores acerca do leilão do bem penhorado, de modo que eventual nulidade destes atos não interfere na higidez da decisão rescindenda. **4.2. Adequação.** A alegada nulidade recai sobre ato de comunicação processual, e não sobre elemento de convicção utilizado para demonstrar a veracidade ou não de fatos controvertidos, razão por que não há embasamento para o ajuizamento de ação rescisória fundada em prova falsa (art. 966, inc. VI, do CPC). **4.3. Necessidade.** Ademais, a alegação de nulidade, ora veiculada, foi rejeitada em recente decisão, minuciosa e fundamentada, do Juízo da execução, ao apreciar suscitação de falsidade arguida pelo executados, não se olvidando que a ação rescisória não é sucedâneo recursal. **5. Condições de procedibilidade.** Sentença rescindenda transitada em julgado há mais de 2 (dois) anos. Postergação do termo inicial do prazo decadencial que somente se aplica à rescisória proposta com base na obtenção, pelo autor, após o trânsito em julgado, de *“prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”*, mas não com base em afirmada falsidade de prova, até porque, reitere-se, o que os autores impugnam é a higidez de ato de comunicação processual. Inteligência dos arts. 966, inc. VII, c.c. 975, § 2º, ambos do CPC. Tratando-se de alegada nulidade de intimação, sequer haveria se falar em fungibilidade e recebimento da ação *como querella nullitatis insabanabilis*, pois não há dúvida acerca da validade da citação dos autores no processo de execução. **6. Deslealdade processual.** Penalização do litigante que depende da caracterização de dolo indubitado, e que não se confunde com a ausência da melhor técnica processual. **7. Tutela antecipada.** Análise dos elementos vertidos na execução que retiram qualquer embasamento da

medida, diante da inexistência do "*fumus boni juris*" em favor do devedores, e da caracterização, isso sim, do "*periculum in mora*" em desfavor do exequente, que há mais de duas décadas busca a satisfação de seu crédito. Revogação da tutela concedida "*initio litis*", possibilitando-se, a partir da publicação deste Acórdão, a imediata imissão na posse do imóvel pelo exequente, com base na carta de adjudicação já expedida. **8. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, inc. III c.c. 485, incs. I e IV e 975, e também do art. 485, inc. IV, todos do CPC, deferida a justiça gratuita aos autores restrita ao presente feito, corrigindo-se de ofício o valor da causa, com revogação imediata da tutela antecipada.**" (Ação Rescisória nº [2320903-12.2024.8.26.0000](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 25/04/25).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA. 1. Admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito. (art. 356, inc. II, CPC). Resolução de questões de mérito com base em fundamentos claros, suficientes e definidores. Desnecessidade de formalismo acerca da localização topográfica do conteúdo conclusivo e resolutivo do comando decisório. **2. Cerceamento de Defesa. Não ocorrência.** As questões de mérito decididas implicam apenas exame de matéria de direito (interpretação de cláusulas do contrato) e independem de outras provas, ressalvada a perícia que também foi determinada na mesma decisão para ulterior exame e julgamento dos demais pedidos da autora (inclusive subsidiários) e de eventuais provas orais, cuja pertinência e necessidade serão apreciados posteriormente pelo juízo de origem. **3. Contrato de prestação de serviço de usinagem de grandes peças componentes de aerogeradores. Decisão parcial do mérito: 3.1. Convenção de reserva de capacidade de usinagem de 1.000 (mil) peças não implica nem tem os efeitos da cláusula *take or pay*, mas de mera obrigação (compromisso) da ré contratante de se utilizar do serviço, com sujeição a eventual indenização por danos decorrente de seu inadimplemento. Inexistência de direito em favor da autora agravante de cobrar o valor das peças não apresentadas pela ré e não submetidas à usinagem, objeto do pedido principal formulado na petição inicial. Não configuração de convenção específica da cláusula *take or pay*, diante de exceção prevista (inexistência de aerogeradores para submeter à usinagem) e de não convenção expressa da obrigação de pagamento mínimo (correspondente ao serviço de 1.000) peças, periodicamente, durante a execução do contrato ou no seu término. 3.2. Alcance e limitação da aplicação da cláusula penal à hipótese de não "cadência semanal", consistente na apresentação, pela ré, de cinco peças para usinagem. **4. Pedidos recursais subsidiários: (a)** anulação parcial da decisão agravada para produção de prova pericial e verificação do caráter *take or pay*; que, após a produção da prova pericial, possa produzir prova oral para a demonstração do *take or pay*, com reapreciação da questão na sentença ou, **(b)** conversão do julgamento deste recurso em diligência. Pleitos infundados e desnecessários diante da manutenção integral da decisão agravada e da suficiência das provas documentais produzidas com base nas quais as questões de mérito foram resolvidas pela decisão agravada. **RECURSO DESPROVIDO.**" (Agravo de Instrumento nº [2228117-17.2022.8.26.0000](#), Rel. Elói Estevão Troly, j. 30/04/25).**

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por

Saut Empreendimentos Imobiliários Ltda e outros contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. **II. Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em averiguar o cabimento de honorários advocatícios de sucumbência em virtude da rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. **III. Razões de Decidir** 3. A jurisprudência do STJ inicialmente vedava a condenação em honorários no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão legal. 4. Posteriormente, a Terceira Turma do STJ reconheceu a natureza jurídica de demanda incidental do procedimento e admitiu a fixação dos honorários de sucumbência. 5. A Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a improcedência do pedido de desconsideração enseja a fixação de honorários. **IV. Dispositivo** 6. Recurso provido. **Legislação Citada:** CPC/2015, art. 85, § 1º e § 11. **Jurisprudência Citada:** STJ, REsp nº 1.845.536/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/5/2020. STJ, REsp nº 1.925.959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 12/9/2023. STJ, REsp nº 2.072.206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 13/2/2025.” (Agravado de Instrumento nº [2266804-92.2024.8.26.0000](#), Rel. Jayme de Oliveira, j. 08/04/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Incidente de cumprimento de sentença ajuizado pelo advogado do assistente simples da parte demandante em embargos de terceiro, para proceder à cobrança de honorários de sucumbência. A sentença acolheu a impugnação ao cumprimento e extinguiu o incidente por entender que não foram arbitrados honorários em favor desse advogado. O exequente interpõe recurso de apelação. **II. Questão em discussão** 2. A questão em discussão consiste em determinar se os termos do título executivo judicial incluem honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado ora apelante. **III. Razões de decidir** 3. O título executivo judicial, formado em ação de embargos de terceiro, impôs os ônus da sucumbência exclusivamente à embargante, com base no princípio da causalidade. Não houve arbitramento de verba honorária em favor do advogado ora exequente, patrono do assistente simples da embargante. 4. Os termos da decisão monocrática referente ao agravo em recurso especial interposto pelo espólio da embargada não permitem adotar conclusão diversa, pois o pronunciamento claramente diz respeito à majoração de hipotéticos honorários porventura arbitrados em desfavor da parte ali recorrente, verba inexistente no plano concreto. **IV. Dispositivo** 5. Recurso não provido. **Legislação citada:** Código de Processo Civil, art. 485, VI; art. 85, §§ 2º, 11. **Jurisprudência citada:** Tema nº 1.059 do STJ.” (Apelação Cível nº [0005387-83.2023.8.26.0068](#), Rel. Jayme de Oliveira, j. 08/04/25).

“RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTO DE PARTE A PARTE CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE CARGAS – EXTRAVIO QUE SE CONSTITUI EM FATO INCONTROVERSO NO FEITO – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA AUTORA A SUA SEGURADA (FLS. 92/93) – APLICAÇÃO DO ART. 786, DO CC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA – EMPRESA RÉ QUE É SUCURSAL DA EMPRESA DINAMARQUESA GEODIS DENMARK A/S, SENDO QUE COM ELA, RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE, FORMA GRUPO ECONÔMICO – PRELIMINAR REPELIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO DECRETO Nº 5.910 DE 2006, ESTE QUE PROMULGOU A CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, NOS MOLDES EM QUE CELEBRADA EM MONTREAL EM 28 DE MAIO DE 1999, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STF, POR OCASIÃO DA APRECIÇÃO DO TEMA 210 DE REPERCUSSÃO GERAL – REGULAÇÃO ESPECÍFICA QUE PREVÊ PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS – PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES SECURITÁRIAS QUE SE DEU EM 24/05/2022 – AÇÃO PROPOSTA EM 27/02/24 – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REPELIDA. MÉRITO - RECURSO DA CORRÉ GEODIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS VERIFICADOS NO CASO – AGENTE DE CARGAS QUE FIGURA COMO CONTRATANTE DO TRANSPORTE, PORQUE INTEGRANTE DA CADEIA DE DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS – CONTRATO DE TRANSPORTE EM QUESTÃO QUE SE CONSTITUI EM VERDADEIRA RELAÇÃO COMERCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO. MÉRITO – RECURSOS DE PARTE A PARTE - CONTRATO DE TRANSPORTE – AVARIAS QUE RESULTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS POR MEIO DO TODO PROCESSADO - NÃO INCIDÊNCIA DE INDENIZAÇÃO TARIFADA – RESSARCIMENTO QUE DEVE SE DAR PELO VALOR INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO PAGA, DESDE QUE QUITADA NOS LIMITES CONTRATADOS - PRECEDENTES NESSE SENTIDO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO A FLS 92/93 – REFORMA DA R. SENTENÇA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DAS DEMANDADAS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1028229-07.2024.8.26.0100](#), Rel. Simões de Vergueiro, j. 08/04/25).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – Transporte nacional de carga – Perícia que consta que avarias em mercadorias são decorrentes de exposição do material à água de chuva durante o transporte - Sentença de improcedência - Recurso tirado pela parte autora - Preliminar afastada – Mérito - Pretendida restituição integral da quantia paga à sua segurada - Acolhimento – Sentença que reconhece a culpa da empresa transportadora, mas julga o feito regressivo improcedente em razão da existência de Termo de Isenção de regresso firmado entre as partes – Parte ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de comprovar nos autos a existência do Termo de Dispensa de Direitos de Regresso mencionado na defesa – Inteligência do artigo 373, inciso I do CPC - Dever de reembolso do valor pago à empresa segurada que se impõe – Sentença reformada para julgar a ação procedente – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1005431-85.2023.8.26.0068](#), Rel. Irineu Fava, j. 09/04/25).

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrato de credenciamento e adesão de estabelecimento ao sistema PagSeguro. Prestação de serviços que disponibiliza sistema de intermediação de operações eletrônicas com operadora de cartão magnético. Estorno de recebíveis decorrentes de operação de venda realizada pela autora, em razão de contestação apresentada pelo titular do cartão ("chargeback"). Transação efetivada na modalidade presencial, autorizada após autenticação de senha e comprovantes de entrega da mercadoria devidamente assinados. Falta de diligência da autora na concretização da venda não comprovada. Responsabilidade da intermediadora por eventual falha apresentada no serviço prestado, que não pode ser repassada à cliente. Devido o ressarcimento dos valores referentes à compra cancelada. SUCUMBÊNCIA. Parcial procedência dos pedidos. Condenação de ambos os litigantes ao pagamento de metade das despesas processuais, além dos honorários do patrono da parte adversa, vedada a compensação. Artigo 85, §§ 2º e 14 c.c. artigo 86, caput, ambos do Código

de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004163-61.2024.8.26.0229](#), Rel. Afonso Bráz, j. 10/04/25).

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE - Sentença de improcedência – Insurgência do autor (apelante) – Prova produzida por este, não impugnada/infirrada pela instituição financeira ré (apelada), que demonstra a abusividade dos juros contratuais cobrados – Taxas muito superiores às praticadas no mercado ao tempo da contratação, para a mesma modalidade de operação – Apelada que impôs ao apelante onerosidade excessiva (CDC, arts. 6º, III e XI, e 51, IV) – Adequação da taxa de juros - Necessidade – Precedentes do C. STJ (REsp. repetitivo nº 1.061.530-RS e 1.821.182-RS) e desta C. Câmara julgadora – Repetição do indébito em dobro – Descabimento – Devolução que deve ser feita de forma simples – Dano moral não configurado – Sentença reformada em parte. **Recurso provido em parte.**” (Apelação Cível nº [1038960-45.2023.8.26.0602](#), Rel. Eduardo Velho, j. 25/04/25).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Direito Civil. Apelação. compra e venda. embargos à execução. sentença de improcedência. Apelo dos embargante. recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela empresa devedora suscitando o cerceamento de defesa e, no mérito, o excesso de execução. II. Questões em discussão 2. Verificação: (i) de eventual cerceamento de defesa (ii) da possibilidade de abatimento do valor pago pelas recorrentes, sob alegação de vício oculto. II. Razões de decidir 3. Cerceamento de defesa não verificado. 4. Inexistência de acordo formalizado entre as partes para abatimento do valor gasto para remoção de entulhos identificados no subsolo. 5. A escritura pública somente foi lavrada depois de superada a condição resolutiva do contrato, de modo que as apelantes tiveram tempo hábil para verificar qualquer defeito no negócio para reclamar o eventual abatimento do preço pactuado, ora pretendido nestes embargos. 6. Na avença estava previsto o prazo de 12 meses para reclamar eventual vício, sendo que a demora no início das obras, escavações e análise aprofundada do solo deve ser imputada aos compradores, ora suplicantes. Não se admite que após mais de três anos de formalizado o negócio jurídico as apelantes venham se surpreender com a identificação de entulhos no subsolo, ainda mais se tratando de pessoa jurídica que atua há mais de 50 anos no mercado imobiliário. 7. Má-fé dos litigantes não verificada, a qual somente deve ser fixada se patente a conduta procrastinatória das partes. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença mantida 9. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1007703-15.2024.8.26.0554](#), Rel. Hélio Marquez de Farias, j. 08/04/25).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – Ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais movida pela apelante, visando complementação da indenização securitária, mediante a condenação da ré ao pagamento de R\$ 82.338,30, e de indenização por dano moral sofrido, no importe de R\$ 30.000,00. Sentença que julgou improcedente a ação, entendendo que a parte autora não cumpriu com as obrigações contratuais relativas ao gerenciamento de riscos e falha de verificação ao cadastro de antecedentes em relação ao motorista. Insurgência da autora. Alegação

de que não está sujeita às exigências apontadas na sentença acerca do gerenciamento de riscos, pois o valor total das mercadorias não ultrapassou o limite de garantia, de quinhentos mil reais, conforme prevê o contrato de seguro. Acolhimento parcial. O valor de limite suscitado pela apelante é estabelecido com o fim de obrigar o contratante à implementação das medidas de monitoramento e rastreamento. Tal rigidez só se justifica em razão do elevado valor da carga transportada. A limitação do valor indenizatório é estipulada para o caso de sinistro em que o contratante tenha operação sem implementar as medidas de gerenciamento de risco. Regra aplicada apenas para transporte acima do valor de quinhentos mil, caso contrário, não haveria motivo para se estabelecer expressa obrigatoriedade. Consulta de cadastro de antecedentes de motorista. Apelante que deixou de proceder ao procedimento antes de realização do transporte da carga subtraída. Afasta-se somente a limitação do valor indenizável, porém mantêm-se a participação da autora em relação à falha de consulta prévia aos antecedentes do motorista no valor de 25% da indenização. DANOS MORAIS. Não tipificação. Pessoa Jurídica suscetível de experimentar dano moral, conforme a Súmula n. 227 do Col. STJ, desde que provada a ofensa à honra ou imagem. Exceção admitida, na hipótese de o dano configurar-se in re ipsa, não aplicável ao caso, sobretudo por se tratar de inadimplemento contratual. Autora pessoa jurídica não provou o abalo do qual se queixa. CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência recíproca. Partes que arcarão proporcionalmente com o pagamento das custas e despesas processuais no importe de 70% a autora e 30% o réu, bem como com os honorários advocatícios da parte adversa de 10% sobre o valor monetária da pretensão em que foi vencida. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000321-78.2022.8.26.0638](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 03/04/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pesquisa Bacen CCS. Inadmissibilidade. Medida admitida somente em hipóteses excepcionais não verificadas no caso. Ausência de indícios da prática de crimes pelos recorridos. Expedição de ofício ao INSS e às corretoras de criptomoedas para obtenção de informações sobre valores passíveis de penhora. Admissibilidade. Necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Decisão parcialmente reformada. Agravo parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº [2388465-38.2024.8.26.0000](#), Rel. Jairo Brazil, j. 14/04/25).

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Transferências e pagamentos oriundos de fraude. Pedidos parcialmente procedentes para condenar a ré ao pagamento de metade do valor transferido da conta da autora, em razão de culpa concorrente. Pleito de reforma. Possibilidade. Autora que afirmou ter realizado contato quanto a número recebido por meio de mensagem eletrônica (sms), e passou posteriormente, a seguir orientações de terceiro, por telefone. Mensagem de texto e histórico de ligações não apresentados. Orientações manifestamente suspeitas e realização de transações de forma voluntária. Resgates, transferências e pagamentos para terceiros que não condizem com procedimentos de segurança de qualquer instituição financeira. Transações realizadas do aparelho da autora mediante biometria facial. Inexistência de cuidado. Falha na prestação do serviço não verificada. Culpa exclusiva da autora aliada à atuação de terceiro. Transferências e pagamentos que não se mostravam manifestamente incompatíveis com o histórico de utilização da conta bancária. Inexistência do dever de indenizar. Sentença reformada. Pedidos improcedentes. Recurso provido. APELAÇÃO DA AUTORA. Pleito de ressarcimento de todas as transações e do dano moral. Recurso improvido. Pedidos improcedentes em razão do recurso da ré.” (Apelação Cível nº [1010874-49.2023.8.26.0704](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 28/04/25).

20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de consignação em pagamento. Interesse processual da autora caracterizado. Existência de dúvida sobre quem deve legitimamente receber o objeto do pagamento. Contexto dos autos que leva à procedência da pretensão inicial. Descabimento da discussão da validade e eficácia das cessões de crédito por quem não foi parte na lide. Terceiro interessado que habilitou-se no processo em razão de concessão de penhora no rosto dos autos. Recurso adesivo desprovido, e parcialmente providos os recursos da autora e da corré New Trade, com observação em relação aos credores com penhora no rosto dos autos e em razão de arresto.” (Apelação Cível nº [1018658-02.2022.8.26.0320](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 28/04/25).

“REGRESSO. CONTRATO DE SEGURO. ENERGIA ELÉTRICA. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação da parte ré. INTERESSE DE AGIR. Necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado através da tutela jurisdicional. Inteligência do artigo 5º, XXXV, da CF. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Via judicial que não exige o esaurimento da via administrativa para o jurisdicionado postular o seu direito. INÉPCIA DA INICIAL. Exordial que foi instruída com os documentos necessários à propositura da demanda, permitindo a análise dos fatos alegados. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessidade de produção de prova oral ou pericial. MÉRITO. Alegação de que descargas elétricas, oriundas da rede de distribuição de energia elétrica da ré, geraram danos a equipamentos de segurados. Verificado. Laudos técnicos apresentados que evidenciam o nexo causal entre a falha na prestação de serviços da concessionária e o dano ocorrido. Laudo que é independente em relação à seguradora e não se trata de documento unilateral, uma vez que produzido por terceiro. Prova pericial nos equipamentos eletrônicos danificados que se mostra impossível, tendo em vista que são descartados pelo consumidor. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Risco da atividade. Fortuito interno. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025944-44.2024.8.26.0002](#), Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 30/04/25).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO DO AUTOR E DA CORRÉ D&R. Inadmissibilidade recursal, por deserção, do recurso da corré – Ausência de recolhimento do preparo em dobro, após concessão de prazo – Inteligência do artigo 1.007, §§ 2º e 5º, do CPC - Inadmissibilidade do pedido de reforma. Promessa de contemplação de cota consorcial. Contrato que possui informações claras e destacadas de que o consórcio não comercializa cotas contempladas. Vício de consentimento afastado à luz da boa-fé do negócio jurídico. Dever de indenizar não caracterizado. Precedentes desta C. Câmara. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA CORRÉ NÃO CONHECIDO; DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.” (Apelação Cível nº [1055050-98.2023.8.26.0224](#), Rel. Fábio Podestá, j. 28/04/25).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DA EXEQUENTE DE LEVANTAMENTO DE METADE DOS HONORÁRIOS A QUE TERIA DIREITO EMPRESA DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA POR ELA CONTRATADA PARA REDUZIR DÉBITOS FISCAIS EM SEU NOME, E DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS PARA MANIFESTAREM INTERESSE NO RATEIO DAQUELES HONORÁRIOS, NA PROPORÇÃO DOS CRÉDITOS QUE TÊM A RECEBER – HONORÁRIOS PACTUADOS SEM PRÉVIA APROVAÇÃO JUDICIAL ENTRE EXEQUENTE E EMPRESA DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA NA FORMA AD EXITUM, OS QUAIS, CASO DEVIDOS, SERIAM EXIGÍVEIS SOMENTE APÓS COMPROVAÇÃO DE ÊXITO NO TRABALHO PREVISTO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NO EXCLUSIVO INTERESSE DA PRÓPRIA EXEQUENTE EM QUITAR PASSIVO DESSA NATUREZA – INDEFERIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA, INCLUSIVE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2051733-97.2025.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 10/04/25).

“Direito Civil. Agravo de Instrumento. Nulidade de Cláusula Contratual. Provimento. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual. A autora busca a suspensão dos efeitos da rescisão unilateral do contrato de fornecimento de água e coleta de esgoto, alegando abuso de direito pela imposição de tarifa superior ao dobro do serviço. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se uma cláusula de rescisão unilateral do contrato é abusiva e se há perigo de dano que justifica a concessão de tutela de urgência. III. Razões de Decidir 3. A cláusula de rescisão unilateral é considerada potestativa, colocando o destino do contrato ao arbítrio exclusivo da agravada, que detém o monopólio no mercado de serviços essenciais. 4. A majoração abrupta das tarifas após a rescisão contratual configura perigo de dano irreversível à agravante, justificando a concessão da tutela de urgência. 4. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de rescisão unilateral pode ser considerada abusiva quando coloca o contrato ao arbítrio exclusivo de uma das partes. 2. A tutela de urgência é justificada pelo perigo de dano irreversível decorrente de majoração tarifária abrupta. Legislação Citada: Art. 300 do CPC.” (Agravado de Instrumento nº [2040185-75.2025.8.26.0000](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 10/04/25).

23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação declaratória de inexistência de débito c.c. cancelamento de protesto de título - Duplicata mercantil - Saque lastreado em nota fiscal de serviços que incluiu valor relativo a maquinário supostamente avariado por culpa da autora-reconvinda – Descabimento – Título causal que somente pode ser emitido em decorrência de contrato de compra e venda mercantil ou de contrato de prestação de serviços – Força executiva dos títulos de crédito que impõe estrita observância à lei de regência – Nulidade do título reconhecida – Sentença mantida nesse ponto, com observação. Reconvenção – Hipótese de admissibilidade – Conexão com a ação principal ou com fundamento da defesa – Art. 343, "caput", do atual CPC - Cabimento no caso em tela - Pretendida pela ré-reconvinte a cobrança do valor da máquina avariada supostamente em razão de queda ocorrida durante transporte nas dependências da autora-reconvinda, decorrente de defeito no equipamento de transporte vertical – Objeto da reconvenção comum a uma das causas de pedir da ação principal,

atinente à pretensa declaração de inexigibilidade do próprio débito expresso pelo valor da máquina – Circunstância que autoriza o prosseguimento do pedido reconvençional – Extinção da reconvenção que não se mostrou apropriada – Impossibilidade de pronto julgamento de mérito em virtude da necessidade de produção de prova para apuração da responsabilidade pela avaria, bem como do valor do prejuízo real experimentado pela ré-reconvinte – Afastamento do decreto de extinção da reconvenção que se impõe, com determinação de retorno dos autos à origem para abertura de regular instrução probatória – Apelo da ré-reconvinte provido em parte, a fim de se afastar a extinção sem resolução de mérito da reconvenção, com determinação de retorno à origem para abertura de regular instrução probatória, ficando mantida a procedência parcial da ação principal, com observação.” (Apelação Cível nº [1000339-65.2017.8.26.0609](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 07/04/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Magistrado que, após a instauração de incidente de descon sideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido da exequente/agravante de arresto cautelar de bens dos executados/agravados – Ausência de citação dos agravados, o que, de plano, já traria a supressão da oportunidade assegurada aos devedores de pagar a quantia objeto da ação – Ausência, ademais, da comprovação dos requisitos que evidenciem, além da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que não ocorre, satisfatoriamente, no presente caso – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.” (Agravado de Instrumento nº [2067723-31.2025.8.26.0000](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/04/25).

“Execução fundada em título extrajudicial – Fraude à execução – Transferência do imóvel de matrícula nº 16.687 do CRI da comarca de Ribas do Rio Pardo/MS pelos agravantes para fins de integralização do capital social da empresa "Ausbawell Administração e Participação Ltda.", a qual foi tornada sem efeito pelo juiz em razão de a alienação se ter dado em fraude à execução – Decisão que transitou em julgado em 17.11.2021 - Declaração de ineficácia da transferência do imóvel questionado para integralização do capital social da empresa "Ausbawell" que foi averbada na matrícula do imóvel em 26.1.2021 – Irrelevante que os atuais sócios da empresa "Ausbawell", todos pertencentes à família dos agravantes executados, tenham adjudicado as cotas sociais da empresa por meio de acordo firmado em 19.12.2022 nos autos de outra execução movida em face dos agravantes - Imóvel discutido que, naquele momento, já não integrava o capital social da empresa "Ausbawell" – Questão da fraude à execução que se encontra preclusa. Multa – Ato atentatório à dignidade da justiça - Tentativa de burlar o reconhecimento da fraude à execução, sob o argumento de que a adjudicação constitui forma originária de aquisição da propriedade, que reforça a legitimidade da imposição de nova multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Aplicação da nova penalidade que não vai de encontro ao que ficou decidido no julgamento do AI nº 2062687-76.2023.8.26.0000 – Ventilado agravo de instrumento que foi interposto da decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com amparo no art. 774, I, do atual CPC, em razão do reconhecimento da fraude à execução - Nova multa aplicada pelo juízo de primeiro grau que teve por fundamento o inciso III do art. 774 do atual CPC - Impossibilidade de se falar em ofensa à coisa julgada - Manobra engendrada pelos agravantes e seus familiares, com o intuito de tentar blindar o imóvel penhorado, que justifica a aplicação da nova penalidade, assim como a manutenção de seu percentual – Agravo desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2110936-24.2024.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 09/04/25).

“Incidente de desconconsideração inversa da personalidade jurídica – Insurgência contra a decisão que determinou a exclusão dos agravados, sócios das empresas terceiras que a agravante pretende sejam incluídas no polo passivo da execução, do incidente em questão – Descabimento – Fato de os agravados serem filhos e enteado do executado que, por si só, não autoriza a desconconsideração da personalidade jurídica "per saltum" – Necessidade de que fique evidenciado que as empresas desconconsideradas não possuem patrimônio suficiente para saldar o débito executado - Caso fique constatado que essas empresas não possuem patrimônio, deve ser analisado eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial perpetrados por seus sócios, a ensejar a inclusão deles no polo passivo da execução – Precedentes do TJSP – Inclusão dos agravados no polo passivo do incidente que se mostra prematura - Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2114134-69.2024.8.26.0000](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 09/04/25).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de improcedência na origem – Esbulho – Imóvel dado em comodato verbal, por tempo indeterminado – Esbulho praticado pela ré – Demonstrados e preenchidos os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil – Notificação para desocupação do bem – Permanência da ré no imóvel que caracteriza esbulho passível de ensejar reintegração de posse – Inteligência do art. 1.210, parágrafo 2º, do Código Civil e da Súmula 487, do STF – Autorizada a imediata reintegração, independentemente do trânsito em julgado – Recurso provido para julgar procedente a ação, com determinação.” (Apelação Cível nº [1003585-25.2023.8.26.0394](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/04/25).

“**APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.** Nulidade na intimação não ocorrida. Parte que revogou procuração e mesmo intimada para regularização de sua representação processual, não o fez. Dano moral comprovado diante da cobrança realizada por título inexistente e levado a protesto (duplicata fria). *Quantum* arbitrado proporcionalmente em R\$ 10.000,00. Sentença de procedência mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1017430-12.2023.8.26.0011](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 09/04/25).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – Contrato de Venda e Passagens por Agência de Viagens e Turismo – Pretensão da autora, a fim de que a ré proceda ao processamento dos reembolsos dos bilhetes aéreos adquiridos diretamente ou sob intermediação da agência de viagens, bem como de prestar informações sobre os reembolsos já realizados – Irrazoabilidade – Autora que reconhece o recebimento de quantias depositadas pela ré em sua conta – Autora que detém capacidade de comprovar e especificar quantias ressarcidas, sem prejuízo de exercer espontaneamente eventual devolução dos valores pagos em excesso pela ré – Ausência de interesse da autora ajuizar a presente demanda, em se tratando de providências passíveis de resolução de forma administrativa, não havendo, tampouco, necessidade de adentrar em qualquer discussão contratual que estabeleça responsabilidade quanto a eventuais reembolsos aos clientes. – Sentença reformada de ofício para julgar extinto o feito sem resolução do mérito - Art. 485, VI, do CPC - Recurso prejudicado.” (Apelação Cível nº [1022882-30.2023.8.26.0002](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/04/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Não configurada a competência da Vara Judicial onde tramita a ação de recuperação judicial. Bem imóvel que não integra o patrimônio da parte agravante e não se sujeita à recuperação judicial. Imóvel dado em garantia por outra pessoa jurídica proprietária, cuja validade da alienação fiduciária foi confirmada de acordo com prévio julgamento de recurso de apelação (1105777-45.2023.8.26.0100) por esta Câmara julgadora. Valor da causa que deve refletir o valor da execução. Sentença de improcedência mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1060866-45.2023.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 09/04/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Ação julgada procedente. Recurso da parte ré. Remoção do canal do autor da plataforma do *YouTube*, sob a justificativa de violação das regras contratuais. Não cabimento. Contraditório mínimo não assegurado ao autor. Notificação genérica da violação. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios de probidade e boa-fé, tanto na conclusão do contrato como na sua execução (art. 422 do Código Civil), sendo assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, pela Constituição Federal, o direito ao contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV). Comunicação que não expôs com a indispensável clareza qual teria sido a grave violação da norma em violação ao princípio da informação, corolário da boa-fé objetiva. Abuso de direito configurado. Arts. 186 e 187 do Código Civil. Dano moral caracterizado. Afrontas à imagem e à dignidade do autor. Dever de reparar. Condenação arbitrada em R\$ 3.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1076452-88.2024.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 09/04/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Decisão que declarou precluso o direito de produção da prova pericial em razão do depósito intempestivo dos honorários periciais. Recurso interposto pela parte requerida. Preliminar de inadmissibilidade do agravo, por não estar previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, afastada. Inexistência de prejuízo à parte contrária. Prova pericial indispensável para a solução da lide, sendo o atraso no depósito dos honorários periciais considerado de caráter dilatório e não peremptório. Princípio da instrumentalidade das formas e busca pela verdade real. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça paulista favorável à flexibilidade em situações em que não há prejuízo. Precedentes. Provimento do recurso para permitir a realização da prova pericial, com nova concessão de prazo para o depósito dos honorários periciais. Advertência sobre a possibilidade de sanções processuais em caso de comportamento desleal. **RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.**” (Agravo de Instrumento nº [2204018-12.2024.8.26.0000](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 09/04/25).

“APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. INDENIZATÓRIA. VÍTIMA DO GOLPE DO FALSO EMPREGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA VISANDO A CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS DAS RÉS BUSCANDO O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A conduta da parte autora foi o fator preponderante para a concretização da fraude. A realização de transferência via PIX a terceiros desconhecidos sem o cumprimento do dever de cautela exigido do consumidor, não possui relação de causalidade com a conduta das rés. Reconhecimento da culpa

exclusiva da vítima que afasta a responsabilidade objetiva das rés. Sentença reformada para julgar a ação improcedente, prejudicado o recurso da parte autora. Ônus da sucumbência imposto integralmente à parte autora. **RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS E RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.**” (Apelação Cível nº [1127771-32.2023.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 09/04/25).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Ação julgada extinta com fundamento no art. 485, V, do CPC – Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios rescindido em razão do descumprimento pela autora quanto à manutenção de faturamento mínimo previsto em contrato – Credora que ajuizou ação de execução n. 1044664-90.2023.8.26.0100, para fins de satisfação do débito remanescente – Autoras que procederam ao pagamento da dívida, fazendo com que a execução fosse extinta, com fundamento no art. 924, II, CPC, extintos também os respectivos embargos à execução (autos n. 1063580-75.2023.8.26.0100), com base no art. 485, IV, do CPC, pela perda de objeto – Hipótese que, de fato, não caracteriza coisa julgada material relativamente à pretensão buscada nestes autos – Sentença de extinção sem julgamento de mérito afastada – Causa madura – Julgamento nos termos do art. 1013, § 3º, inc. I, do CPC – Saldo devedor apontado pela credora decorrente da resolução do contrato entre as partes, incontroversamente motivada pelo descumprimento das autoras quanto à manutenção de faturamento mínimo na conta vinculada – Pagamento aperfeiçoado pelas autoras que, de qualquer forma, é incompatível com a alegação atual de regularidade das obrigações assumidas perante a cessionária – Laudo contábil apresentado pelas autoras nestes autos que, ademais, não revela qualquer prejuízo eventualmente suportado pelas retenções feitas pela ré, tampouco comprovam a manutenção do fluxo mensal mínimo de faturamento – Recurso provido em parte, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito e julgar improcedente a ação.” (Apelação Cível nº [1067153-87.2024.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 09/04/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DA DÍVIDA. ACORDO CELEBRADO ENTRE CREDOR E TERCEIRO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras contra decisão proferida pelo juízo da 43ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que rejeitou impugnação apresentada pela agravante em incidente de cumprimento definitivo de sentença instaurado pelo Banco BTG Pactual S.A. A Petrobras reconhece a obrigação de pagamento, mas sustenta que o Banco BTG celebrou acordo com a devedora principal, Camera Agroalimentos S.A., e que os valores pagos por esta deveriam ser considerados para abatimento ou exoneração da dívida. O juízo de origem entendeu que a execução se baseia em título executivo judicial autônomo, não podendo ser afetada por eventos ocorridos em ação diversa. A decisão impugnada também homologou o laudo pericial sem analisar integralmente as impugnações apresentadas pela Petrobras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acordo celebrado entre o Banco BTG e a Camera Agroalimentos S.A. tem impacto na obrigação da Petrobras no cumprimento de sentença; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da homologação do laudo pericial sem a devida análise das impugnações apresentadas pela agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O título executivo judicial oriundo da ação de prestação de contas é autônomo e não depende da ação de execução

movida em face da Camera Agroalimentos S.A., ainda que ambas as demandas estejam relacionadas. O débito reconhecido na prestação de contas é líquido, certo e exigível, sem qualquer condicionante. Não há solidariedade entre a Petrobras e a Camera Agroalimentos S.A., pois a obrigação da agravante consistia exclusivamente em depositar em juízo os valores devidos à Camera, conforme determinação judicial. O acordo celebrado entre a Camera e o Banco BTG não afeta a obrigação da Petrobras, que decorre de ordem judicial descumprida. A tentativa da Petrobras de discutir a origem da dívida e a sua eventual extinção pelo pagamento realizado pela Camera não é cabível no cumprimento de sentença, pois a matéria já foi decidida e está protegida pela coisa julgada. O art. 525, §1º, VII, do CPC impede a rediscussão de questões já decididas na fase de conhecimento, salvo causas extintivas ou modificativas supervenientes. A decisão de fls. 472 a 474 já decidiu pelo não conhecimento do recurso em relação às teses em questão, em razão de preclusão, e deve ser ratificada. O juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa ao homologar o laudo pericial sem analisar integralmente as impugnações apresentadas pela Petrobras. A reabertura da instrução é necessária para permitir a manifestação do perito e a avaliação das alegações da agravante sobre excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido. Tese de julgamento: O título executivo judicial formado em ação de prestação de contas é autônomo e não se vincula à ação de execução que lhe deu origem, sendo inviável discutir sua validade ou a solidariedade da dívida no cumprimento de sentença. O acordo celebrado entre o credor e o devedor principal em outra demanda não interfere na obrigação reconhecida em título executivo judicial contra terceiro, salvo previsão expressa em sentido contrário. 3. O recurso não pode ser conhecido quanto a essas teses, pois elas já foram objeto de discussão anteriormente. Preclusão. 4. O juízo deve garantir o contraditório e a ampla defesa na fase de cumprimento de sentença, sendo vedada a homologação de laudo pericial sem a análise das impugnações apresentadas pela parte executada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, §1º, 525, §1º, VII.” (Agravado de Instrumento nº [2230257-53.2024.8.26.0000](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 23/04/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CAUTELAR EM FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Euclides Cabrera contra decisão que determinou a suspensão do processo de reintegração de posse nº 0000037-04.1989.8.26.0587 até o trânsito em julgado da sentença na ação de desapropriação nº 1003782.51.2021.8.26.0587, sem suspender a ação cautelar nº 0000990-11.2002.8.26.0587. O agravante sustenta a necessidade de suspensão da ação cautelar, alegando violação ao princípio da acessoriedade e risco de decisões contraditórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ação cautelar deve ser suspensa conjuntamente com a ação de reintegração de posse; (ii) definir se a coisa julgada formada na ação cautelar deve ser preservada, independentemente da suspensão do processo principal. III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada material formada na ação cautelar deve ser preservada, pois a decisão condenatória proferida determinou a recomposição do pavimento da servidão de passagem e, posteriormente, converteu a obrigação em perdas e danos. A tutela jurisdicional proferida na ação de atentado, embora de natureza cautelar, possui caráter repressivo, assegurando a recomposição do estado anterior e/ou a indenização pelos prejuízos, tornando inaplicável o art. 807 do CPC/1973. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a sentença em ação de atentado pode gerar coisa julgada material, impedindo sua revogação ou modificação posterior pelo juiz que a proferiu. A

suspensão da ação de reintegração de posse decorre da prejudicialidade com a ação de desapropriação, mas não se estende automaticamente à ação cautelar, pois esta última tem decisão definitiva sobre a obrigação de recomposição e/ou indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A coisa julgada material formada na ação cautelar deve ser preservada, ainda que o processo principal esteja suspenso. A suspensão da ação de reintegração de posse em razão da prejudicialidade com a ação de desapropriação não implica, automaticamente, na suspensão da ação de atentado. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 796, 807 e 879; CPC/2015, arts. 1.003, §5º, 1.017, §3º e §5º, 1.026 e 219. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 3.410/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 13/11/1990, DJ de 25/2/1991.” (Agravado de Instrumento nº [2314679-92.2023.8.26.0000](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 23/04/25).

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA BÁSICA FINANCEIRA (TBF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por Roberval Dias Martins, Fátima Aparecida Alves Martins e pela Massa Falida de Biscoitos Xereta Ltda. contra sentença que julgou improcedente os pedido de revisão de contratos bancários em ação movida em face do Banco Santander (Brasil) S.A., fixando honorários de sucumbência em R\$ 75.000,00. Os apelantes sustentam a ilegalidade da capitalização de juros antes da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, a inadequação da Taxa Básica Financeira (TBF) como índice de correção monetária e a desproporcionalidade dos honorários advocatícios arbitrados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a legalidade da capitalização de juros aplicada aos contratos firmados antes da Medida Provisória nº 1.963-17/2000; (ii) a possibilidade de utilização da Taxa Básica Financeira (TBF) como índice de correção monetária nos contratos bancários; e (iii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R\$ 75.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual somente é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula nº 539 do STJ. No caso, o laudo pericial constatou a capitalização de juros na conta corrente nº 22.553-3, referente a saldo negativo, e não nos contratos impugnados, caracterizando modalidade de cheque especial e não anatocismo vedado. A Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser utilizada como indexador de correção monetária em contratos bancários, conforme estabelece a Súmula nº 287 do STJ. O laudo pericial apontou sua aplicação nos contratos de crédito nº 721.025 e 732.715, sem impugnação pela instituição financeira, impondo-se sua exclusão. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85 do CPC. O julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ afastou a fixação por equidade fora das hipóteses do § 8º do artigo 85 do CPC. Considerando que o valor da causa não é excessivamente baixo e o proveito econômico não é inestimável, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou da condenação, na ordem de 10%, sem compensação, reconhecendo-se a sucumbência recíproca. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A capitalização de juros em conta corrente com saldo negativo (cheque especial) não caracteriza anatocismo vedado, pois os encargos são cobrados periodicamente com base no saldo devedor. A Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser utilizada como índice de correção monetária em contratos bancários, nos termos da Súmula nº 287 do STJ. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85 do CPC, sendo indevida a fixação por equidade quando o valor da causa não for irrisório nem o proveito econômico inestimável, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ. Dispositivos relevantes citados: MP nº 1.963-17/2000; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência

relevante citada: STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 287; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022; STJ, REsp nº 2.001.086/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/09/2022.” (Apelação Cível nº [0048173-86.1999.8.26.0100](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 23/04/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. CONFIDENCIALIDADE CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Viviane Renata Milanez Rodrigues contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e indenização por danos morais formulado em face de Maíra Bassinello Stocco, no contexto de contrato de compra e venda de imóvel no valor de R\$ 1.500.000,00. A autora sustentou inadimplemento contratual pela ré, especialmente quanto ao pagamento do cheque nº 839 (R\$ 200.000,00) com atraso, bem como violação à cláusula de confidencialidade. Pleiteou rescisão do contrato, retorno ao status quo ante e reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento parcial da compradora, com atraso no pagamento de parcela, autoriza a rescisão do contrato e reintegração de posse com base em cláusula resolutiva; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação com pedido consignatário pela compradora configura violação à cláusula de confidencialidade, ensejando indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O inadimplemento da ré foi parcial e posteriormente sanado mediante consignação judicial reconhecida por sentença com trânsito em julgado, o que afasta o direito à rescisão contratual, conforme interpretação sistemática da cláusula 6.2.1 do contrato. As cláusulas contratuais em exame são alternativas e excludentes entre si: optando a vendedora pela execução das parcelas vencidas (inclusive via judicial), não é cabível posterior pedido de rescisão contratual. A exigência de confidencialidade contratual, ainda que existente, não pode obstar o exercício regular do direito de ação (art. 5º, XXXV, CF), razão pela qual o ajuizamento de ação não caracteriza abuso ou violação indenizável. O comportamento da autora é contraditório, pois busca a rescisão de contrato que já teve cumprimento substancial e cujos efeitos foram reconhecidos em outras ações com coisa julgada, violando os deveres de lealdade e confiança previstos no art. 422 do CC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O inadimplemento parcial da obrigação, quando sanado posteriormente por meio de consignação judicial reconhecida por sentença transitada em julgado, não autoriza a rescisão contratual com base em cláusula resolutiva. Cláusulas contratuais que preveem alternativas excludentes não podem ser cumuladas para justificar a rescisão quando já houve a eleição de um dos caminhos previstos. O ajuizamento de ação com base em direito contratual não configura violação à cláusula de confidencialidade nem enseja indenização por danos morais. A boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório da parte que tenta rescindir contrato já substancialmente cumprido e com efeitos consolidados por decisões anteriores. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 113, § 1º, III; 187; 394; 395, parágrafo único; 422; 474; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.278.577/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2018, DJe 21.09.2018.” (Apelação Cível nº [1000803-06.2020.8.26.0538](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 23/04/25).

“Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes

– Apelo do réu – Não acolhimento – Alegação de cerceamento de defesa – Rejeição – Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes, motivo pelo qual o deslinde da controvérsia não requer a produção de outras provas, além daquelas já produzidas – Juiz que é destinatário mediato das provas e a quem compete indeferir a provas e diligências desnecessárias e protelatórias – Empréstimo consignado – Autor que alega desconhecer o contrato de empréstimo celebrado com a instituição financeira demandada – Elementos de prova carreados ao feito pela requerida que não demonstraram a regularidade da contratação que se alega ter sido feita por meio digital – Selfie acostada aos autos que não prova a contratação, por não ostentar data, nem geolocalização no momento da contratação, tampouco IP do aparelho celular supostamente utilizado – Inconsistências diversas a abalar a tese de defesa – Dano moral – Ocorrência – Autor que é aposentado, sobrevivendo apenas com recursos provenientes de seu benefício previdenciário, a evidenciar que os descontos indevidos prejudicaram o seu sustento e vida digna – Pretensão de redução do valor arbitrado – Montante que se encontra em patamar compatível com a gravidade do dano e suas circunstâncias – Ausente desproporcionalidade que justifique sua redução, sob pena de esvaziar o caráter punitivo e compensatório da indenização – Honorários sucumbenciais – Viabilidade da fixação no grau máximo de 20%, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC – Apelo do autor – Não acolhimento – Dano moral – Pretensão de majoração – Valor arbitrado pelo Juiz de primeiro grau que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observar os critérios punitivo e compensatório – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1002760-61.2023.8.26.0045](#), Rel. Jorge Tosta, j. 23/04/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: Rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e restituição de quantias pagas. A autora alega ter sido enganada por um vendedor que a levou a acreditar que estava adquirindo um imóvel, quando na verdade se tratava de um consórcio. Solicitou a anulação do contrato, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão: Determinar se há direito à indenização por danos morais devido à alegada fraude e se os honorários de sucumbência devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação. III. Razões de Decidir: Inexiste nos autos prova de dano imaterial à Apelante que justifique a indenização por danos morais. A responsabilidade objetiva da Apelada não foi suficiente para demonstrar lesão aos direitos de personalidade da Apelante. O pedido de arbitramento dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da condenação é contraditório, pois a sentença já fixou os honorários em R\$ 1.000,00, observando a sucumbência preponderante da parte autora. IV. Dispositivo e Tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais não é devida quando não há comprovação de abalo moral significativo. 2. Os honorários de sucumbência não devem ser majorados além do valor já fixado na sentença.” (Apelação Cível nº [1006968-23.2023.8.26.0196](#), Rel. Claudia Sarmiento Monteleone, j. 23/04/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIAS. REGRESSIVA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS COMPROVADOS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA RECONHECIDAS. DECADÊNCIA INAPLICÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Ventana Serra do Brasil Agenciamento de Cargas Ltda. contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por Chubb Seguros Brasil S.A., condenando a ré ao pagamento

de R\$ 41.630,40, a título de danos materiais, além de despesas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na sentença por ausência de fundamentação; (ii) analisar se a seguradora tem legitimidade ativa para ajuizar a ação regressiva; (iii) definir se a empresa ré tem legitimidade passiva para responder pelos danos à carga transportada; (iv) avaliar a aplicabilidade da decadência prevista no art. 754, parágrafo único, do Código Civil; e (v) examinar se há comprovação do nexo causal entre os danos à carga e o transporte realizado pela ré. III. RAZÕES DE DECIDIR O dever de fundamentação da sentença não exige que o julgador se manifeste sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicita as razões que embasam sua decisão, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. Assim, não há nulidade na decisão recorrida. A seguradora, ao pagar indenização securitária à segurada, sub-roga-se nos direitos desta, conforme o art. 786 do Código Civil, adquirindo legitimidade para pleitear ressarcimento contra o causador do dano. A empresa ré, ao atuar como agente de cargas, integra a cadeia de transporte e responde solidariamente pelos danos ao bem transportado, nos termos do art. 750 do Código Civil e da jurisprudência do STJ e TJSP. A decadência prevista no art. 754, parágrafo único, do Código Civil refere-se exclusivamente à relação entre destinatário final e transportador, não se aplicando à seguradora sub-rogada, conforme precedentes do TJSP. Os danos à mercadoria foram constatados na chegada ao destino, com registros fotográficos e laudos técnicos, e houve expedição de ofício ao Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A., comprovando a ocorrência das avarias ainda sob responsabilidade da ré, configurando o nexo causal necessário à responsabilização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura nulidade da sentença quando há fundamentação suficiente para a decisão. A seguradora tem legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra o transportador após o pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil. A empresa responsável pelo agenciamento do transporte responde solidariamente pelos danos à carga, conforme art. 750 do Código Civil. A decadência do art. 754, parágrafo único, do Código Civil não se aplica à seguradora sub-rogada. O nexo causal entre os danos e o transporte é demonstrado por prova documental e laudos técnicos, sendo devida a indenização pela transportadora. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 750, 754, parágrafo único, e 786. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1808325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 31/05/2021, DJe 07/06/2021; TJSP, Apelação Cível 1046991-16.2020.8.26.0002, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2021; TJSP, Apelação Cível 1009005-28.2020.8.26.0002, Rel. Des. Hélio Marquez de Farias, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 01/03/2021.” (Apelação Cível nº [1020134-43.2020.8.26.0224](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 23/04/25).

“Apelação – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Insurgência dos réus – Preliminar de impugnação ao valor da causa – Acolhimento parcial – Valor da causa nas ações de reintegração de posse que não deve corresponder ao valor do imóvel porque não há disputa sobre a propriedade do bem em si – Ante a inexistência de critério legal e ausente conteúdo econômico imediatamente aferível, o valor da causa deve ser fixado por estimativa – Precedente – Valor que deve ser fixado em ¼ (um quarto) do valor originalmente atribuído – Preliminar acolhida em parte. Preliminar de ausência de interesse processual – Rejeição - Embora as partes tenham acordado que não possuíam mais interesse na ação, não houve a celebração de instrumento de acordo para o encerramento do processo - Preliminar rejeitada. Mérito - Alegação de ausência de notificação para providenciarem o adimplemento das obrigações - Descabimento - Apelantes que foram intimados

durante o processo administrativo de consolidação da propriedade ao banco credor - Ausência de notificação que não obstaculizou o adimplemento das obrigações, mesmo porque desnecessária caso os apelantes realmente tivessem interesse em quitar a dívida - Tratando-se de alienação fiduciária é suficiente a consolidação da propriedade em nome do credor para autorizar o pedido de reintegração de posse - Omissão quanto à existência de contrato de locação - Afastamento - Apelantes que compraram o imóvel objeto de disputa nos autos e, no mesmo dia, celebraram contrato de locação com a apelante Ypiranga - Apelado que afirma desconhecer a existência do contrato locação - Contrato que não foi averbado na matrícula do imóvel, impossibilitando a ciência do apelado e de terceiros - Apelado que diligenciou nos autos da recuperação judicial da Ypiranga, bem como solicitou informação ao administrador judicial sobre o alegado contrato, sobrevivendo resposta negativa - Taxa de ocupação - Cabimento - Permanência indevida dos réus no imóvel após a consolidação da propriedade ao banco credor (Art. 37-A, da Lei nº 9514/1997) – Incidência sobre o valor do imóvel, ainda que não tenha sido arrematado no primeiro leilão – Precedentes – Sentença parcialmente modificada apenas para alterar o valor da causa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025118-83.2022.8.26.0100](#), Rel. Jorge Tosta, j. 23/04/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. e recurso adesivo interposto por Sandy Carol Vieira Lopes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a reativar o perfil da autora na plataforma TikTok e restabelecer a monetização de seus vídeos, sob pena de multa diária. A ré sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligência probatória. No mérito, defende a legitimidade do banimento da conta por violação dos Termos de Serviço e Diretrizes da Comunidade. A autora, por meio de recurso adesivo, pleiteia indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova requerida pela ré; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da desativação de sua conta na plataforma digital. III. RAZÕES DE DECIDIR O indeferimento da produção de prova essencial ao deslinde do feito, sem justificativa razoável, configura cerceamento de defesa e viola o direito à ampla defesa e ao contraditório. A expedição de ofício à Polícia Federal, requerida pela ré, mostra-se necessária para apuração das circunstâncias da denúncia reportada ao National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) e da motivação do banimento da conta da autora. A anulação da sentença é medida que se impõe para permitir a realização da prova requerida e garantir o devido processo legal. O exame do pedido de indenização por danos morais formulado pela autora no recurso adesivo está prejudicado diante da anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação da ré provida, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para realização da diligência probatória requerida. Recurso adesivo da autora prejudicado. Tese de julgamento: O indeferimento imotivado de diligência probatória essencial ao esclarecimento da controvérsia configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença. O retorno dos autos à origem é necessário para permitir a produção da prova requerida e garantir o devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 369, 370, 371 e 373. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.” (Apelação Cível nº [1047135-45.2024.8.26.0100](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 23/04/25).

“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Antecipação de recebíveis – Autoras que pretendem compelir a ré a proceder à antecipação de recebíveis, resguardado apenas o valor de R\$ 972.323,60, concernente à garantia prestada à CEF – Postulada pelas autoras a condenação da ré no pagamento de indenização pelos danos morais que alegam ter suportado em virtude da retenção injustificada dos valores pretendidos a título de antecipação de recebíveis – Descabimento – Autoras que cederam os recebíveis em garantia às cédulas de crédito bancário emitidas em favor da CEF – Caso em que, ao terem agido dessa forma, as autoras violaram a cláusula 6.1.1.1 do "Contrato de Prestação de Serviços de Gestão de Pagamentos e Outras Avenças" – Referida cláusula que veda a antecipação de recebíveis em caso de cessão ou oneração dos recebíveis em favor de terceiros. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Antecipação de recebíveis – Irrelevante que os valores supostamente disponíveis para a antecipação dos recebíveis superassem em muito o valor exigido pela instituição financeira a título de garantia – Existência de expressa vedação contratual à cessão ou oneração dos recebíveis prevista na cláusula 6.1.1.1 do ajuste – Inaplicabilidade do princípio que veda o comportamento contraditório, o chamado "venire contra factum proprium" – Caso em que as autoras somente poderiam invocar esse princípio caso a ré, de maneira reiterada, houvesse procedido à antecipação dos recebíveis em hipóteses semelhantes, isto é, em casos em que as autoras houvessem cedido os recebíveis em garantia de empréstimos - Negativa de antecipação de recebíveis pela ré que configurou exercício regular de direito – Ausência de violação ao princípio da boa-fé contratual, tampouco à Lei nº 14.042/2020 – Decreto de improcedência da ação que se afigurou legítimo. Honorários advocatícios – Sucumbência – Fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ou seja, sobre R\$ 3.397.107,00 - Fixação por equidade, com fundamento no § 8º do art. 85 do atual CPC, que não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, bem como o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do atual CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide - Entendimento consolidado pelo STJ com o julgamento do Tema 1076, em regime de recurso repetitivo, ocorrido em 6.3.2022 - Referido entendimento que deve ser aplicado, já que não foi determinada a suspensão dos processos pelo STF em relação ao Tema 1255 – Sentença que há de persistir integralmente – Apelo das autoras desprovido. Litigância de má-fé - Aplicação de pena por litigância de má-fé que só é possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte - Não atestado o intuito malicioso das autoras - Condutas tipificadas nos incisos I a VII do art. 80 do atual CPC que devem ser interpretadas com cautela, para não se inviabilizar o acesso à justiça - Rejeitado o pedido formulado nesse sentido pela ré nas contrarrazões.” (Apelação Cível nº [1066550-48.2023.8.26.0100](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 23/04/25).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. I. Caso em Exame: Vítima de golpe em que criminosos se passaram por representantes do banco, induzindo-a a realizar operações fraudulentas. Nulidade das transações, suspensão de cobranças indevidas e restituição dos valores, além de indenização por danos morais. II. Questão em Discussão: Determinar a responsabilidade do banco pelas operações fraudulentas e a possibilidade de indenização por danos morais. III. Razões de Decidir: Responsabilidade objetiva do banco mantida, pois não se configurou culpa exclusiva da vítima, havendo falha na prestação do serviço. Indenização por danos morais excluída, pois não restou comprovado abalo psicológico significativo que a justifique. IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais. Tese de julgamento: 1. A

responsabilidade objetiva do banco se mantém em casos de falha na prestação de serviço. 2. A condenação por danos morais requer comprovação de abalo psicológico significativo.” (Apelação Cível nº [1095470-32.2023.8.26.0100](#), Rel. Claudia Sarmento Monteleone, j. 23/04/25).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. AVARIAS EM CARGA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Sompó Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação movida em face de Cosco Shipping Lines Brasil S.A., objetivando o ressarcimento de R\$ 22.038,49 pagos a título de indenização securitária das avarias (arranhaduras, amassamentos e molhaduras) ocorridas durante o transporte marítimo de bobinas de aço da China ao Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de regresso da seguradora em decorrência do prazo previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil; (ii) estabelecer se a transportadora marítima é objetivamente responsável pelos danos à carga, ensejando o ressarcimento pretendido pela seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR A decadência prevista no art. 754, parágrafo único, do Código Civil aplica-se apenas à relação direta entre o importador e o transportador, não sendo oponível à seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. A responsabilidade objetiva do transportador, prevista no art. 750 do Código Civil, decorre da obrigação de entregar a mercadoria no mesmo estado em que a recebeu. As provas constantes nos autos, incluindo laudos periciais e relatórios do terminal portuário, demonstram que as avarias ocorreram durante o transporte marítimo, sendo insuficiente a alegação da transportadora de que os danos poderiam ter ocorrido em momento posterior. A sub-rogação da seguradora no direito do segurado encontra respaldo no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do STF, que assegura ao segurador o direito de regresso contra o causador do dano pelo valor efetivamente pago. A ausência de controvérsia quanto ao valor de R\$ 22.038,49, correspondente à indenização paga nos limites do contrato de seguro, justifica a condenação da transportadora ao ressarcimento integral do montante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A decadência prevista no art. 754, parágrafo único, do Código Civil não se aplica à seguradora que propõe ação regressiva com base na sub-rogação legal. O transportador responde objetivamente pelos danos às mercadorias durante o transporte, nos termos do art. 750 do Código Civil. A seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento pelo valor efetivamente pago ao segurado, limitado ao contrato de seguro, conforme Súmula nº 188 do STF. É válida a condenação da transportadora ao ressarcimento integral do valor indenizado pela seguradora, quando comprovado o nexo causal entre o transporte e os danos na carga. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 406, 749, 750, 754, parágrafo único, 786 e 934. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; TJSP, Apelação Cível nº 1046991-16.2020.8.26.0002, Rel. Des. Salles Vieira, j. 26.08.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1009005-28.2020.8.26.0002, Rel. Des. Hélio Marquez de Farias, j. 01.03.2021; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2054546-73.2020.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 02.07.2020.” (Apelação Cível nº [1100719-95.2022.8.26.0100](#), Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodvalho, j. 23/04/25).

“PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VALOR DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO – I- Autora que pretende, com a presente ação, a condenação da ré a ressarcir-lhe o prejuízo causado a título de custos de armazenagem das mercadorias transportadas – Autora que deu à causa o valor de R\$11.505,00, afirmando que o valor do prejuízo causado a título de custos de armazenagem deveria ser apurado em sede de liquidação de sentença por perícia técnica – Autora, porém, que, na notificação extrajudicial enviada à ré, cobrou-lhe, pelos custos referentes à armazenagem das mercadorias transportadas, o valor total de R\$432.000,00 – Nas ações indenizatórias, o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido – Inteligência do art. 292, V, do NCPC – Impugnação acolhida – Valor da causa corrigido para R\$432.000,00 – Autora que deverá complementar o recolhimento das custas iniciais, bem como do preparo do recurso de apelação, sob pena de inscrição na dívida ativa – Preliminar suscitada em contrarrrazões acolhida.” “AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo da autora – II- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a produção de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada.” “RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS TRANSPORTADAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – I- Ação de natureza condenatória, por meio da qual pretende a autora a condenação da ré a ressarcir-lhe o prejuízo causado a título de custos de armazenagem de mercadorias, as quais, em razão do não pagamento do frete pela empresa Art Services, e interrupção do serviço de transporte, encontram-se armazenadas, desde o final do ano de 2016, no depósito da autora – Ré que celebrou contrato de prestação de serviços de logística junto à empresa Art Services, a qual subcontratou os serviços da empresa autora para que efetuasse o transporte das mercadorias de propriedade da ré – Uma vez que a empresa Art Services deixou de efetuar o pagamento do frete contratado, foram interrompidos os transportes e as mercadorias transportadas foram armazenadas no depósito da autora – Em razão dos custos com a armazenagem das mercadorias, ajuizou a autora, para o ressarcimento de tais custos, a presente ação condenatória em face da ré, proprietária dos bens – II- Solidariedade que, nos termos do art. 265 do CC, não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes – Art. 5º-A, §2º, da Lei nº 11.442/2007 que estabelece a responsabilidade solidária do proprietário da carga tão somente com relação ao pagamento do frete do transporte, nela não se incluindo os custos com armazenagem das mercadorias – Contrato de prestação de serviços de logística firmado entre a ré e a empresa Art Services que estabelece a obrigação desta de indenizar a ré por quaisquer perdas, danos, obrigações, responsabilidades, custos e despesas incorridos em decorrência de quaisquer reclamações, demandas, processos judiciais ou ações sofridas decorrentes de quaisquer obrigações da contratada ou de suas subcontratadas – Ausente previsão legal ou contratual, a ré não pode, na hipótese, ser responsabilizada solidariamente pelos custos relativos à armazenagem das mercadorias – Ilegitimidade passiva da ré reconhecida – III- Sentença de extinção, sem resolução do mérito, mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 12% sobre o valor da causa – Apelo improvido, com observação.” (Apelação Cível nº [0007723-61.2023.8.26.0100](#), Rel. Salles Vieira, j. 10/04/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto pelo demandante contra decisão que revogou tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, visando à reativação de canal no YouTube desativado pela plataforma ré. O agravante alega que os vídeos que motivaram a remoção foram postados por terceiro, utilizando ferramenta de permissão de acesso da plataforma. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, considerando a alegação de que a desativação do canal ocorreu sem o conhecimento do agravante. III. Razões de Decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Não há elementos suficientes nos autos para comprovar que as postagens ocorreram sem o conhecimento do agravante, sendo necessária a dilação probatória. Além disso, há indícios de violação dos termos de uso da plataforma. IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento: 1. Ausência de probabilidade do direito e perigo de dano justifica a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. 2. Necessidade de dilação probatória para apurar responsabilidade pelas postagens. 5. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2240852-14.2024.8.26.0000](#), Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, j. 10/04/25).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais– Sentença de improcedência – Recurso do autor. Contrato de produtos e serviços de pagamento celebrado com a Redecard S.A. – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Realização de vendas com pagamento mediante cartão de crédito – Ocorrência de "chargeback". Comprovação de que os equipamentos foram, em tese, adquiridos por pessoa distinta daquela que consta da nota fiscal e do destinatário – Cartões em nome de terceiros– Ao aceitar a formalização de compra, com pagamento por cartão, sem tomar as cautelas necessárias para impedir fraudes/irregularidades, com notórios indícios de fraude, arriscou-se a apelante não obter o repasse do valor da venda, conforme previsto contratualmente – Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1002803-76.2022.8.26.0483](#), Rel. Afonso Celso da Silva, j. 23/04/25).

“DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Contratos – Transporte de Pessoas – Transporte rodoviário - Ação indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Acidente em coletivo da ré, suportando a autora fratura no braço - Nexo causal entre o acidente e a lesão, comprovado - Responsabilidade da transportadora (CF, art. 37, § 6º, CDC, art. 14, e artigo 734 do Código Civil) - Dano material – Necessidade de recomposição dos gastos efetivamente realizados para o tratamento prescrito - Danos morais caracterizados - Indenização devida – Ação principal parcialmente procedente e ação secundária procedente – Sentença substituída - **Recurso parcialmente provido.**” (Apelação Cível nº [1012613-86.2024.8.26.0004](#), Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 28/04/25).

“Apelações. Transporte marítimo. Ação de cobrança. Prescrição. Inocorrência. Ultrapassado o período livre, cabível a cobrança de valor correspondente à indenização pelo tempo em que a autora

ficou sem a posse dos contêineres. Não há evidência de que o valor cobrado é desproporcional, devendo ser mantido. Termo inicial dos juros a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC). Sentença de procedência reformada em parte. Recurso da autora provido e da ré desprovido.” (Apelação Cível nº [1024177-71.2023.8.26.0562](#), Rel. Pedro Kodama, j. 29/04/25).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE COBRANÇA. Máquina de cartão de crédito. Pretensão ao recebimento de alugueres, "chargeback" e multa por excesso de contestação de transações. Prescrição. Não reconhecimento. Prazo decenal não transcorrido. Alugueres. Pagamento devido. Cláusula penal. Imposição de multa sem prévia notificação concessiva de oportunidade para regularização das transações de crédito. Descabimento, ante a estipulação contratual em contrário. "Chargeback". Abusividade da cláusula que transfere a responsabilidade pela segurança do equipamento ao estabelecimento comercial. Ausência de provas de que houve fraude imputável à ré. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1058805-17.2023.8.26.0100](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 16/04/25).

“**APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL** - Transporte aéreo internacional - Cancelamento de voo - Condições climáticas adversas - Não comprovação - Documentos colacionados insuficientes a demonstrar a impossibilidade de operacionalização regular do voo - Excludente de responsabilidade civil não caracterizada - Falha na prestação de serviços evidenciada - Responsabilidade civil de natureza objetiva - Decolagem no dia seguinte àquele originalmente contratado - Atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas para chegada do contratante ao seu destino - Dano moral - Ocorrência - Acontecimentos que desbordam a esfera do mero aborrecimento - Montante indenizatório fixado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - **Sentença de improcedência dos pedidos reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1098276-40.2023.8.26.0100](#), Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, j. 30/04/25).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA AIRBNB. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame Ação de indenização por danos morais ajuizada por duas consumidoras contra AIRBNB Plataforma Digital Ltda., devido a problemas na reserva de hospedagem em Atibaia/SP, que resultaram em transtornos e gastos adicionais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R\$ 8.000,00 para cada autora. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade passiva e responsabilidade da AIRBNB na falha de prestação de serviços e (ii) a configuração dos danos morais e adequação do valor fixado a tal título. III. Razões de Decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor como parte vulnerável. 4. Configurada a má-prestação de serviços pela ré, gerando transtornos às autoras, o dano moral é evidente. No entanto, o valor da indenização comporta redução para R\$ 5.000,00 para cada autora, considerando a devolução do valor da hospedagem pela ré, antes do ajuizamento da ação. Mitigação do dano e não exclusão deste. IV. Dispositivo e Tese 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível nº [1001618- 90.2024.8.26.0011](#), Rel. João Antunes, j. 07/04/25).

“AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. MARKETPLACE. Autor que requer a reativação de sua conta em plataforma digital, bem como indenização por lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Ausência de comprovação acerca de eventual violação aos termos de uso do aplicativo. Contestação intempestiva. Revelia. Suspensão da conta do autor que se trata de ato unilateral e abusivo, por violar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de transparência da provedora, não socorrendo a alegação de liberdade de contratação. Determinação de reativação da conta de titularidade do autor em plataforma digital de marketplace. Lucros cessantes. Pedido genérico. Comprovação da receita mensal do requerente que poderia ser demonstrada mediante apresentação de notas fiscais de suas operações. Indenização por lucros cessantes indevida. Danos morais. Ausência de situação vexatória ou humilhante que ultrapasse o mero aborrecimento e dissabor cotidiano. Inexistência de lesão à esfera íntima da requerente. Indenização por danos morais indevida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1178168-95.2023.8.26.0100](#), Rel. Mary Grün, j. 09/04/25).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDAS - Alegação do autor de responsabilidade civil objetiva da instituição financeira ré, em razão de bloqueio e estorno de valor recebido em sua conta corrente por meio de "Pix" pela venda de criptomoedas à corré – Sentença de homologação de acordo celebrado entre o demandante e a corré, compradora das criptomoedas, acerca do ressarcimento relativo à compra e venda, no montante de R\$ 12.000,00 – Sentença de improcedência em relação à instituição financeira – Recurso do autor visando a responsabilização do banco – Improcedência - Restou esclarecido que a providência adotada pelo Banco ocorreu por conta de denúncia MED (Mecanismo Especial de Devolução) de outra instituição financeira, solicitando bloqueio e repatriação de valores a pedido da própria correntista, ora corré,

que informou falsamente ter sido vítima de golpe - Conduta da instituição financeira ré que encontra amparo em cláusula contratual expressa e no disposto no art. 41-D do anexo da Resolução nº 1 de 12.08.2020 do Banco Central, alterado pela Resolução nº 103/2021 - Regular exercício de direito - Conta bancária do autor que foi encerrada conforme disciplina estabelecida na Resolução BACEN nº 4.753/19, o qual foi notificado do bloqueio e encerramento da conta por "WhatsApp" - Inexistência de ato ilícito do réu, o que afasta a reparação por dano moral – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1054020-39.2023.8.26.0576](#), Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 10/04/25).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Conta/perfil da autora no Tiktok bloqueada pela ré sob alegação de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade por conter "solicitações sexuais". Ausência de comprovação. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1127948-93.2023.8.26.0100](#), Rel. Moraes Pucci, j. 23/04/25).

“Agravo de instrumento. Ação declaratória e cominatória. Compra e venda de coisa móvel. Decisão que indeferiu tutela antecipada, requerida para que fosse a ré vendedora compelida à entrega da máquina (torno mecânico horizontal IH40) objeto de negócio jurídico celebrado pelas partes. Inconformismo da autora compradora. Não acolhimento. Ausência de periculum in mora, pois o contexto fático não é recente e não há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado. Embora tenha sido carreada ao feito documento identificado como proposta comercial apócrifa, bem como respectiva nota fiscal, não há o suficiente ainda para se ter conhecimento de maiores detalhes acerca do pactuado, tal como eventual prefixação de parâmetros de estabelecimento de prazo de entrega, tendo em vista que o contrato final não teria sido celebrado em suporte escrito. Necessidade de ser previamente oportunizado o contraditório. Descabida a tutela de urgência. Inaplicabilidade da tutela de evidência nas hipóteses do caso. Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2062806-66.2025.8.26.0000](#), Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 29/04/25).

“Gestação de negócios. Ação de obrigação de fazer c.c. danos materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade afastada. Furto de celular desbloqueado. Acesso por terceiro à conta digital mantida na plataforma da ré. Furto de criptomoedas. A comunicação da fraude foi feita após a conclusão das operações, não havendo falha sistêmica na plataforma da ré. Os acessos e transações foram realizados por meio de credenciais legítimas, em dispositivo previamente registrado, com uso de dados sob controle do autor. Culpa exclusiva da vítima. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apelo provido.” (Apelação Cível nº [1002550-43.2023.8.26.0228](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 30/04/25).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação de danos. Complexo de condomínios comercial e residencial. Transformação de lojas em quartos para hospedagem.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA REQUERIDA. Nulidade por falta de fundamentação. Violação de convenção condominial. Decadência. Violação do direito de propriedade e princípios correlatos. Instituto da "supressio". AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não acolhimento. Julgado que analisou as teses das partes, bem como documentos e laudo pericial. Princípio do livre convencimento motivado. DECADÊNCIA. Inocorrência. Mera aquisição das unidades comerciais que não constitui causa apta a violar direito, e por consequência, não dá início à contagem de prazo. Aplicação do prazo prescricional decenal. Artigo 205, do Código Civil contada da conclusão da última obra. CONVENÇÃO CONDOMINIAL que compelia o condomínio comercial a submissão de projeto de obras à aprovação por 3/4 dos condôminos, incluindo o residencial. Fato não comprovado. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. Unidades autônomas com finalidade, limitações e regramento pré-estabelecidos no momento da compra. Inconformismo infundado. INÉRCIA DO AUTOR. "Supressio" não verificada. Situação não consolidada. RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível nº [1015528-67.2023.8.26.0223](#), Rel. Dario Gayoso, j. 08/04/25).

"APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. GOLPE DA OLX. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Não há evidências de conluio dos réus com o golpista, sendo a parte autora vítima de fraude por terceiro, sem responsabilidade dos réus. Precedentes da Colenda Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido." (Apelação Cível nº [1002257-54.2021.8.26.0451](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 15/04/25).

"AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL". Serviço de avaliação de risco de concessão de crédito ao consumidor ("Credit Scoring"). Demandante que reclama prejuízo moral decorrente da divulgação de seus dados pessoais em plataforma digital mantida pela ré, sem o seu consentimento ou notificação. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Dados pessoais não classificados como sensíveis. Aplicação das Leis nos 12.414/11 e 13.709/2018. Ausência de vedação legal à inclusão de dados dos consumidores em serviço de avaliação de crédito. Tema já pacificado no Recurso Especial Repetitivo 1.419.697-RS e na Súmula 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dano moral indenizável não configurado. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida ao autor na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1000447-47.2024.8.26.0222](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 30/04/24).

"APELAÇÃO – Prestação de Serviços – Turismo – Ação de indenização por dano material e moral – Sentença de parcial procedência – Apelo dos autores – Preliminar de falta de interesse de agir não acolhida – Autores que saíram vencidos no pleito indenizatório – Insurgência contra o decreto de improcedência do pleito indenizatório sob o argumento de que a resistência na devolução do restante dos valores importa dano moral – Rejeitada – Inadimplemento contratual que, por si só, não acarreta abalo a direito de personalidade – Jurisprudência uníssona do C. Tribunal de Justiça – Desvio produtivo, ademais, não demonstrado – Honorários de sucumbência majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO." (Apelação Cível nº [1016241-68.2022.8.26.0161](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 30/04/25).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU. - Pedido de improcedência da ação. Réu que alegou contratação verbal por telefone, juntando link da gravação telefônica. Verificado, no caso, desrespeito ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC), dada a condição de fragilidade do consumidor (art. 39, inciso IV, do CDC). Contratação, pelo telefônica, extremamente precária, não havendo sequer comprovação do envio da apólice securitária para a residência do autor. Precedente desta C. Câmara. Conjunto probatório acostado aos autos que demonstra que a contratação se deu de forma abusiva. Declaração de inexistência de relação jurídica que se impõe. Danos morais caracterizados. Imposição de transtornos e perda de tempo do consumidor geradores de dano moral. Configuração do desvio produtivo. Manutenção da indenização em R\$ 5.000,00. Correta a determinação da restituição em dobro dos valores descontados pelo réu desde janeiro de 2023, conforme decidido na modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS do E. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido, sem majoração dos honorários porque fixados no patamar máximo.” (Apelação Cível nº [1006591-29.2024.8.26.0451](#), Rel. Eduardo Gesse, j. 30/04/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. Pleito da apelada para revogação do benefício de assistência judiciária concedido às apelantes – pessoas físicas. Ausência de provas hábeis a justificar o cancelamento da gratuidade. Benefício mantido, até eventual comprovação em sentido contrário. Colisão entre caminhão e motocicleta, com resultado morte. Inércia das autoras que, embora intimadas, não apresentaram rol das alegadas testemunhas e não informaram se as mesmas presenciaram o acidente. Preclusão verificada. Pretensão para depoimento pessoal das partes e realização de prova pericial, que se tem por impertinente para o esclarecimento dos fatos. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Cerceamento de defesa não configurado. Versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente. Arquivamento de inquérito policial para apuração dos fatos, por ausência de prova da conduta culposa do condutor do caminhão. Inexistência de provas hábeis a demonstrar a culpa do motorista do caminhão pelo fato havido. Ônus probatório não superado pelas apelantes. Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1012269-05.2023.8.26.0566](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 30/04/25).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de busca e apreensão de veículos – Esbulho possessório – Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção – Apelo do réu reconvinte – Autora que não só deixou de demonstrar o propalado contato de comodato, como também não demonstrou que, antes de ceder a posse dos veículos ao réu e sua genitora, cf. alegado, estava na posse dos automóveis. Não demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC – Autora que figurou apenas como proprietária do veículo junto aos órgãos de trânsito, o que tem apenas a função de orientar, prima facie, a responsabilidade tributária e por infrações de trânsito, gerando tão somente presunção relativa da propriedade do veículo – Presunção relativa que restou infirmada in casu, diante das

alegações incontroversas dos autos. Portanto, à míngua de prova da existência de comodato, bem como da aquisição dos veículos por contrato de compra e venda pela genitora da autora, de rigor concluir que o réu não era mero detentor dos veículos relacionados na inicial, mas legítimo possuidor dos automóveis, exercendo a posse desde então de forma justa e pacífica, conforme preceituam o art. 1.196 e 1.200 do Código Civil – Reconvenção – Improcedência, posto que, nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil, "Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.", hipótese que não é a dos autos – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1010660-26.2019.8.26.0566](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 15/04/25).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mandato - Contrato escrito - Desídia da advogada contratada para atuar em agravo de instrumento - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela cliente - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes - Preliminar de nulidade - Rejeição - Contrato de prestação de serviços cujo objeto era a atuação da advogada em agravo de instrumento - Decurso do prazo legal sem apresentação de manifestação - Informações inverídicas prestadas pela advogada acerca do andamento do recurso - Acompanhamento da movimentação processual e habilitação nos autos não comprovados - Serviço não prestado - Obrigação de restituir o pagamento recebido a título de honorários contratuais - Inadimplemento contratual que não ultrapassa o mero dissabor - Dano moral não caracterizado - Indenização inexigível - Honorários advocatícios contratuais que não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos - Danos emergentes não configurados - Sentença mantida - Apelações desprovidas.” (Apelação Cível nº [1009496-09.2024.8.26.0127](#), Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 30/04/25).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO. CONSUMIDOR. GESTÃO DE NEGÓCIO DE CRIPTOMOEDAS. ROUBO DE SMARTPHONE DO APLICADOR. INVASÃO EM CONTA DE INVESTIMENTO POR HACKER. TRANSFERÊNCIA ILÍCITA DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE INVESTIMENTOS. FALHA DO SISTEMA INFORMATIZADO. PRECEDENTES. CULPA DA RÉ PELO EVENTO DANOSO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES SACADOS POR FRAUDADORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO IMPROCEDENTE, PORÉM, CONTRA A EMPRESA DE TELEFONIA, QUE NÃO CONCORREU PARA O EVENTO DANOSO.** 1. Ação julgada *parcialmente procedente* em primeira instância. 2. **Recurso do autor parcialmente provido.** 2.1. Falha no sistema de segura da ré. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Restituição integral dos valores sacados por fraudadores. 2.2. Desvio produtivo. Danos morais configurados. Indenização bem fixada em R\$ 5.000,00. 2.3. Empresa de telefonia *TIM S.A.* não concorreu para o evento danoso. Acesso possível pela *internet*, independente do *chip* do número de telefone. 3. **Recurso da ré não acolhido.** 3.1. Legitimidade passiva reconhecida. 3.2. Falha de segurança dos sistemas informatizados da corretora de investimentos. Precedentes. 4. **Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido em parte. Sentença parcialmente reformada.**” (Apelação Cível nº [1086484-26.2022.8.26.0100](#), Rel. Paulo Alonso, j. 09/04/25).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Prestação de serviços de transporte por aplicativo. Bloqueio da plataforma por parte da

intermediadora. Pretensão de reestabelecimento do vínculo e indenização. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência do requerente. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Descumprimento dos termos de uso. Motorista que oferecia corridas por fora do aplicativo. Descredenciamento previsto no contrato. Prática abusiva não demonstrada. Decisão preservada. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1013814-12.2024.8.26.0361](#), Rel. Marcos Gozzo, j. 22/04/25).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta imprópria atribuída à empresa de tecnologia, gestora de plataforma virtual para entrega de produtos. Demanda de prestador de serviço (entregador), questionando bloqueio de cadastro. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, ainda na perspectiva de reparação de danos). Juízo de parcial procedência. Apelo da ré, desprovido. Recurso do autor, a que se dá provimento.” (Apelação Cível nº [1004800-80.2024.8.26.0271](#), Rel. Carlos Russo, j. 28/04/25).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame A autora alugou equipamentos para um cliente, que solicitou a retirada dos itens por preposto da empresa corré. Após a retirada, o serviço foi cancelado, interrompendo o rastreamento e culminando no extravio dos materiais. A seguradora recusou a cobertura, alegando apropriação indébita. A ação busca o ressarcimento de R\$ 18.026,00 pelos danos materiais suportados. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da apelante pelo ilícito praticado e a extensão dos danos materiais sofridos pela apelada. III. Razões de Decidir 3. A locação dos equipamentos e a apropriação indevida pelo entregador da corré foram demonstradas. A requerida integrou a cadeia de consumo e deve responder pelos prejuízos causados, conforme o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A responsabilidade objetiva da ré não foi afastada, vez que não demonstrou a regularidade dos serviços tampouco a ocorrência de causas excludentes. O risco de fraudes é inerente à atividade da ré, que deve assumir os ônus decorrentes de falhas de segurança. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Responde objetivamente a plataforma digital por falhas na prestação de seus serviços. 2. Os danos materiais restaram devidamente comprovados. Legislação Citada: Código Civil, art. 927, parágrafo único; art. 932, inc. III; art. 389, parágrafo único; art. 406, § 1º e § 3º. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Lei nº 14.905/2024, art. 5º, II. CPC, art. 85, §11; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1063424-06.2023.8.26.0224, Rel. Des. Rosangela Telles, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2024. TJSP, Apelação Cível 1016519-24.2023.8.26.0100, Rel. Des. Sergio Gomes, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2024. TJSP, Apelação Cível 1029049-65.2020.8.26.0100, Rel. Des. Walter Barone, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2022.” (Apelação Cível nº [1009819-53.2024.8.26.0405](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 15/04/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GESTÃO DE NEGÓCIOS – TRANSAÇÕES COM CRIPTOMOEDAS – AUTOR QUE TEVE SEU CELULAR FURTADO, TENDO SIDO REALIZADAS TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM SUA CONTA BINANCE – ALEGAÇÃO DE FALHA DE SEGURANÇA – TUTELA DE

URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PRESENTES – APARENTE FALHA DE SEGURANÇA NOS SISTEMAS DAS RÉS – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos de convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de cognição sumária, para deferir a tutela de urgência postulada, notadamente diante da tese de falha nos sistemas de segurança das rés, deve ser mantida a r. decisão agravada.” (Agravado de Instrumento nº [2050424-41.2025.8.26.0000](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 16/04/25).

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INICIALMENTE PACTUADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A prova produzida não é hábil para a demonstração do fato constitutivo do direito do autor, cujo ônus lhe cabia. Faz-se necessária a efetiva demonstração de alteração das condições ofertadas no momento da compra, o que não ocorreu na hipótese. Daí decorre a impossibilidade de condenação da ré ao pagamento de multa contratual ou indenização por danos morais. 2. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos. **PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE PARTE DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALECIMENTO. VERBA QUE DEVE SER ARBITRADA COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.** 1. A condenação do autor ao pagamento de parte das verbas de sucumbência advém do julgamento de parcial procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC), que constitui manifestação do princípio da sucumbência, que por sua vez decorre do princípio da causalidade. 2. Por outro lado, considerando que houve condenação referente à restituição dos valores pagos, é esse importe que deve servir como base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1004798-78.2023.8.26.0099](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 22/04/25).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS/APELADAS. VERIFICAÇÃO. INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, pela qual foi reconhecida a ilegitimidade passiva das rés/apeladas, e julgados procedentes os pedidos quanto aos demais réus. **II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO** 2. Discute-se (i) se está configurada a legitimidade passiva das rés/apeladas; e (ii) se está configurada sua responsabilidade civil pelos danos causados à autora/apelante. **III. RAZÕES DE DECIDIR** 3. A autora/apelante firmou "contrato particular de parceria e locação" com uma das rés. Embora o negócio parecesse bastante vantajoso, parecia bem justificado: o consumidor faria um aporte inicial de dinheiro, em troca da locação de um automóvel; em seguida, o dinheiro seria investido e, ao final da relação (no caso, 15 meses), o montante inicial seria devolvido ao cliente, pagando-se a locadora

apenas com os frutos do investimento. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, em caso de defeitos relativos à prestação de serviços, respondem solidariamente todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 5. No caso, a autora/apelante é consumidora que celebrou contrato de locação de veículo com uma das rés, que por sua vez recebeu o veículo em locação de outra ré, que por sua vez recebeu o veículo em locação das apeladas. 6. As apeladas, que atuam no segmento de locação de automóveis, ao contratarem com empresa que tinha o mesmo objeto social (além da prestação de serviços relativos ao turismo), não podem afirmar que supunham que os automóveis seriam utilizados apenas para uso interno da segunda, sendo evidente que uma frota de tal tamanho (276 veículos) seria utilizada para prestação de serviços posteriores (com toda probabilidade de locação dos automóveis) a destinatários finais (consumidores). 7. Dessa forma, as apeladas se inseriram em cadeia de fornecedores de serviço a consumidores. 8. A responsabilidade civil do fornecedor de serviço é objetiva (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – CDC), de modo que independe da existência de culpa. Não há que falar, tampouco, em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 9. As minúcias das relações contratuais estabelecidas entre os integrantes da cadeia de fornecedores poderão ser invocadas em eventuais ações de regresso de uns contra outros, mas são irrelevantes frente ao consumidor lesado. 10. Dano moral configurado, uma vez que a autora/apelante se viu envolvida em verdadeiro golpe, a causar-lhe dissabor além do que usualmente deva ser experimentado em sociedade. 11. Valor arbitrado que é razoável e proporcional (R\$ 5.000,00). **IV. DISPOSITIVO E TESE** 12. Recurso provido. *Tese de julgamento*: "Em caso de serviço de locação de automóvel, todas as empresas com objeto social de locação de veículos, desde a proprietária até aquela que contratou diretamente com o consumidor, constituem cadeia de fornecedores, respondendo solidariamente pelos danos causados a este por defeito/vício no serviço." _____ *Dispositivos relevantes citados*: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º *Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp nº 1.913.403/SP, Rel. Min., Quarta Turma, j. 13/12/2021; STJ, REsp nº 1.985.198/MG, Relª. Minª. Nancy Andrigli, Terceira Turma, j. 05/04/2022; TJSP, Apelação Cível nº 1000649-05.2024.8.26.0099, Rel. Des. Walter Exner, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2025; TJSP, Apelação Cível nº 1008071-28.2024.8.26.0003, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024." (Apelação Cível nº [1038662-41.2022.8.26.0100](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 25/04/25).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES. REATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA "INSTAGRAM". Ação principal julgada procedente, para compelir a ré a reativar a conta da autora, denominada @brechonaftalinatibaia, na plataforma Instagram, bem como para condená-la no pagamento de lucros cessantes, representados pelo faturamento médio apurado a partir do mês de abril de 2023 até o mês antecedente ao bloqueio da conta. Cumprimento de sentença iniciado. Impugnação apresentada pelo devedor, alegando ausência de liquidez, necessidade de comprovação dos danos, resolução da obrigação por impossibilidade absoluta de reativação da conta e conversão da obrigação em perdas e danos. Alegou, ainda, que a autora criou, em julho de 2023, uma nova conta na plataforma, denominada @brechonaftalinatibaia~~br~~, obtendo resultado prático equivalente. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação. Inconformismo. **CERCEAMENTO DE DEFESA.** Inocorrência. Preliminar rejeitada. **PERDAS E DANOS. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE.** Autora passou efetivamente a utilizar uma nova conta na plataforma Instagram, denominada @brechonaftalinatibaia~~br~~, criada em julho de 2023. Em consulta recente, a autora conta com mais de 41 mil seguidores em sua nova página. No processo originário, a autora alegou que a conta

desativada, denominada @brechonaftalinatibaia, tinha apenas 23 mil seguidores. Não se constata interesse que justifique a medida de reativação da conta anterior, especialmente considerando que a autora atualmente possui número expressivamente superior de seguidores em sua nova conta, praticamente o dobro do que detinha anteriormente. Com 788 publicações e mais de 41 mil seguidores, é de se esperar que a autora já tenha restabelecido – até mesmo superado – o nível de engajamento e receita anteriormente obtidos. Possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos. Inteligência do art. 499, caput, parte final, do CPC/15. Perdas e danos fixados em R\$ 20.000,00, valor que se revela compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. **LUCROS CESSANTES.** A autora não apresentou suficiente documentação a comprovar os ganhos havidos antes do bloqueio da conta. A memória de cálculo apresentada no início da fase satisfativa foi elaborada aleatoriamente e não está ancorada em registros contábeis, elaborado por contador idôneo. Ainda que não tenha havido impugnação expressa quanto a esse ponto, é razoável reconhecer que a agravante não detinha meios para comprovar o faturamento mensal da agravada, uma vez que os documentos fiscais e contábeis permanecem sob a posse exclusiva desta. Cumpre observar ainda que a plataforma Instagram não intermedia ou administra pagamentos, atuando unicamente como ferramenta de divulgação e impulsionamento. Necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença para apurar o "quantum debeatur" referente à condenação em lucros cessantes, prosseguindo-se o cumprimento de sentença apenas quanto às perdas e danos. Decisão parcialmente reformada. **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.** (Agravado de Instrumento nº [2070309-41.2025.8.26.0000](#), Rel. Rosangela Telles, j. 28/04/25).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Ação indenizatória acolhida parcialmente em sentença – O autor sofreu graves ferimentos, com fraturas de ossos da perna, em 26.9.2014, quando veículo dirigido por uma das rés, desrespeitando placa de parada obrigatória, o atingiu quando dirigia uma motocicleta – Acolhimento de denúncia da lide para cobertura securitária prevista em apólice. RECURSO DAS RÉS – Afastamento da arguição de cerceamento de defesa e rejeição de agravo retido – Pretensão de realização de prova de engenharia, mais de dez anos após o evento, na tentativa de comprovar excesso de velocidade do motociclista e pelo fato de que a visualização da placa PARE no local estaria dificultada pela presença de outro veículo estacionado – Pretensão evidentemente protelatória, quando não se nega a inobservância de regra impositiva prevista no Código de Trânsito Brasileiro, com penalidade gravíssima, ocorrendo até uma impossibilidade física, tanto tempo após o evento, para a realização de tal prova - Prova pericial conclusiva sobre os ferimentos incapacitantes, persistentes para o autor, cabendo o pagamento de pensão vitalícia, no percentual apurado em laudo oficial (18,75%), após um período de incapacidade total e permanente – Valor da pensão já estabelecido com base no montante mínimo previsto na legislação vigente, no caso, um percentual do salário mínimo, atestado por informações da Previdência Social – Valor segurado, para os danos materiais, pessoais e por prejuízo moral que deverão ser atualizados desde a data da emissão da apólice, com os acréscimos previstos na sentença, dentro daqueles limites corrigidos. RECURSO DO AUTOR – Ausência de comprovação probatória superior àquela prestada pela previdência social para a sua remuneração – Percentual da incapacidade parcial e permanente que deve ser mesmo estabelecido na forma da perícia oficial. RECURSO DA LITISDENUNCIADA – Ausência de qualquer exclusão de responsabilidade para suportar a condenação das rés, dentro dos

limites corrigidos da apólice firmada – Razões recursais totalmente destituídas de razoabilidade, implicando em resistência protelatória e injustificada à solução da lide principal e secundária – Penalidade por litigância de má-fé. Correção de ofício – Na pensão vitalícia não se estabelece limite temporal, ao passo que os juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, fluem desde o evento danoso (súmula 54 do STJ). SÚMULA – Recurso do autor e da litisdenunciada improvido, com acolhimento parcial do apresentado pelas rés, feitas determinações.” (Apelação Cível nº [1001070-10.2015.8.26.0196](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 24/04/25).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – Gestão de Negócios – Autora que ajuizou a ação visando a rescisão do contrato pactuado entre as partes, com a restituição dos valores investidos junto à plataforma disponibilizada pela requerida, ante o incontroverso bloqueio de acesso – Sentença de procedência que condenou à restituição dos valores comprovadamente investidos, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora – Irresignação da requerida – Não acolhimento – Hipótese em que restou incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, bem como o bloqueio de acesso à plataforma disponibilizada pela requerida, com a impossibilidade de resgate dos valores investidos – Bloqueio determinado em razão de investigação promovida pela Polícia Federal, que não constitui fortuito externo, não se justificando a pretendida aplicação do disposto no artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC – Inaplicabilidade da teoria do risco de desenvolvimento do negócio – Documento apresentado que comprova a existência de dois investimentos realizados pela autora, que comportam restituição integral – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1004019- 91.2024.8.26.0066](#), Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 30/04/25).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Ação de indenização, em decorrência de falha na prestação de serviços. Produto adquirido em plataforma da empresa ré, não entregue. Sentença de procedência. Insurgência da autora buscando a majoração dos danos morais e dos honorários de sucumbência. Valor da indenização para reparar os danos morais que deve ser majorado para R\$ 5.000,00. Ré que, além de não entregar o produto, não devolveu o dinheiro e adotou postura desidiosa, obrigando o ingresso em juízo para solucionar a questão. Desvio produtivo que deve ser considerado. Pretensão de fixação dos honorários com base na Tabela da OAB que não prospera, dada sua natureza meramente orientadora. Impossibilidade, ainda, da fixação da verba honorária por equidade. Hipótese reservada às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Percentual, contudo, que comporta majoração. Fixação em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1003549-93.2024.8.26.0152](#), Rel. Ana Lúcia Romanhole Martucci, j. 29/04/25).

“APELAÇÃO CÍVEL. INFILTRAÇÕES DECORRENTES DE VÍCIO CONSTRUTIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONSTRUTORA, CONDOMÍNIO, CDHU E SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por proprietário de imóvel vizinho a condomínio residencial, em razão de infiltrações provenientes da

ausência de muro de arrimo e de impermeabilização no empreendimento. Sentença que julgou procedentes os pedidos principais, reconhecendo a responsabilidade solidária da construtora, do condomínio, da CDHU e da seguradora pelos danos sofridos. Recursos de apelação interpostos pelas rés, com impugnações à responsabilidade e legitimidade passiva. Recurso do autor buscando majoração de honorários e aplicação de astreintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) estabelecer se há responsabilidade solidária das rés pelos danos causados por vício construtivo; (ii) verificar a existência de dano moral indenizável; (iii) definir se é cabível a majoração da verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. Preliminares de ilegitimidade passiva analisadas como mérito. A perícia técnica comprova que a infiltração decorre da elevação do terreno do condomínio em relação ao imóvel do autor, sem a devida impermeabilização ou construção de muro de arrimo, o que caracteriza vício construtivo. A responsabilidade civil das rés é solidária, por se tratar de defeito originado na fase de execução do empreendimento, abrangendo construtora, financiadora (CDHU), condomínio e seguradora, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. A CDHU, ainda que atuando como financiadora, possui responsabilidade pelo dever de fiscalização da obra, conforme previsto em instrumento contratual. O condomínio, ainda que constituído após a conclusão da obra, responde pelos vícios construtivos que impactam terceiros, nos termos do art. 1.277 do CC. O dano moral é configurado diante da gravidade das infiltrações, da omissão dos réus e do desvio produtivo do autor para resolução do problema, indo além do mero aborrecimento. O valor da indenização de R\$ 3.000,00 é adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com atualização a partir da sentença e juros desde a citação. A verba honorária fixada na origem (R\$ 2.000,00) mostra-se insuficiente, considerando a complexidade da demanda, o número de réus, a produção de prova pericial e a atuação contínua do patrono. Justifica-se a majoração para R\$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Inaplicáveis as astreintes neste momento, devendo eventual descumprimento da tutela ser analisado na fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor parcialmente provido. Recursos das rés desprovidos. Tese de julgamento: A ausência de impermeabilização e muro de arrimo em condomínio recém-construído caracteriza vício construtivo apto a ensejar responsabilidade civil solidária da construtora, incorporadora, condomínio e seguradora. O dano moral é devido quando o vício da construção impacta diretamente o imóvel vizinho, gerando prejuízos concretos e desvio produtivo do tempo do proprietário. A verba honorária deve refletir a complexidade do caso, o número de réus e o trabalho desenvolvido, podendo ser fixada em quantia superior ao mínimo legal em causas complexas. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 1.277; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 487, I; STJ, Súmula 362.” (Apelação Cível nº [1001145-28.2021.8.26.0038](#), Rel. Carmen Lúcia da Silva, j. 30/04/24).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Empreitada. Ação de cobrança. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por danos morais. Cerceamento de defesa inócua. Os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. Ilegitimidade passiva da corré Farina Empreendimentos Imobiliários corretamente reconhecida, uma vez que a causa de pedir da demanda remete ao inadimplemento do contrato de empreitada, a cargo da requerida Cidade Norte, não à compra e venda do lote de terreno, que, ao que consta, se aperfeiçoou sem contratempos. Ademais, não está caracterizada a existência de grupo

econômico e a alegação de que a construtora foi recomendada pela vendedora não é suficiente para estender à segunda a responsabilidade pelo inadimplemento contratual da primeira. Eventual intermediação do negócio que não configura "venda casada", gerando, quando muito, a obrigação de ressarcir valores pagos a título de corretagem, hipótese, porém, não aventada na inicial. Dano moral caracterizado. Diante do atraso na entrega da obra, seguido pelo seu completo abandono pela construtora, mostra-se injustificada a resistência da requerida em ressarcir o requerente, tornando evidente o abalo emocional provocado pelo inadimplemento contratual. O quadro delineado também demonstra que houve claro desvio produtivo do autor, do que resulta dano indenizável na seara moral, conforme entendimento reiteradamente expressado no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça. Verba indenizatória fixada em R\$ 5.000,00, conforme sugerido pelo autor, valor compatível com as circunstâncias do caso e com as finalidades da condenação. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1000554-33.2022.8.26.0264](#), Rel. Gomes Varjão, j. 07/04/25).

“RECURSO DE APELAÇÃO. **(i)** Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas. Promessa de compra e venda, em regime de multipropriedade, de unidade em empreendimento hoteleiro. **(ii)** Sentença de parcial procedência, declarando a rescisão do negócio jurídico e condenando a ré à restituição de 75% das quantias comprovadamente pagas. **(iii)** Insurgência da ré. Irresignação impróspera. **(iv)** Relação jurídica entabulada entre as partes com nítida natureza consumerista, a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie. **(v)** Ainda que se trate de incorporação submetida ao regime do patrimônio de afetação, faz-se necessário harmonizar a lei nº 13.786/2018 com o Código de Defesa do Consumidor e com o Código Civil. Retenção de 50% dos valores pagos que, nesse contexto, se revela abusiva, porque impõe ao consumidor obrigação manifestamente onerosa. Devolução de 75% do que foi pago que se revela razoável e proporcional. **(vi)** Desacerto da pretensão recursal de dedução dos valores pagos a título de comissão de corretagem daqueles a serem restituídos aos autores-apelados. Falta de clareza no instrumento contratual a respeito dos beneficiários pelo dito comissionamento, sua participação na compra e venda, e a final participação da comissão na composição do preço do negócio jurídico. Inteligência da tese vinculante firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 938. **(vii)** Valores que devem ser ressarcidos aos apelados com correção monetária computada desde o desembolso de cada parcela paga, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça. **(viii)** Acerto da condenação exclusiva da ré nos ônus sucumbenciais, *ex vi* do artigo 86, parágrafo único, do CPC. **(ix) Recurso desprovido.**” (Apelação Cível nº [1005501-74.2024.8.26.0066](#), Rel. Issa Ahmed, j. 30/04/25).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo. Responsabilidade civil do fornecedor pelo vício do produto – atraso e violação ao dever de informação. Teoria do desvio produtivo. Danos morais devidos. Situação noticiada que ultrapassa o mero dissabor. Verba arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1020184-08.2024.8.26.0005](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 30/04/25).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação de reparação de danos morais e materiais. Denúnciação da lide. Cumprimento de sentença. Limitação da responsabilidade da seguradora nos termos pactuados na apólice. O valor da indenização por danos morais cobrada pela parte exequente não se engloba na cobertura securitária que prevê indenização para danos corporais, pois ambos não se confundem. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento nº [2015611-85.2025.8.26.0000](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 03/04/25).

“Consumidor e processual. Turismo. Cancelamento do pacote pela consumidora. Ação de devolução da quantia paga cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à parcial reforma da sentença manifestada pela autora. Descumprimento contratual. Dano moral não caracterizado. Instituto que não é panaceia para todo e qualquer contratempo ou aborrecimento experimentado, mesmo porque são inerentes às vicissitudes da vida moderna. Desvio produtivo do consumidor não comprovado. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1022904-95.2023.8.26.0032](#), Rel. Mourão Neto, j. 30/04/25).

“Apelação Cível. Consumidor. Fato do serviço. Ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos, julgada improcedente. Acidente em academia de ginástica que causou grave lesão. Autora que teve parte do dedo indicador decepado ao tentar reposicionar corrente de bicicleta ergométrica. Insurgência da autora. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços elidida. Falha na prestação de serviço da prestadora de serviço não comprovada. Prova testemunhal no sentido que havia instrutor no momento do acidente e de que, mesmo assim, a autora não buscou auxílio, preferindo agir por conta própria. Culpa exclusiva da vítima. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1006422-50.2023.8.26.0007](#), Rel. Marrone Sampaio, j. 30/04/25).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação. Ação cominatória c.c. indenização a título de danos morais. Bloqueio da conta do Instagram. Uso da plataforma para fins profissionais. Abalo da imagem e da reputação do autor, impedido do regular exercício da sua atividade profissional, sua fonte de renda. Dano moral, no caso, reconhecido. Quantum fixado em R\$5.000,00 em conformidade aos parâmetros fixados nesta C. Câmara. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1166824-83.2024.8.26.0100](#), Rel. Walter Exner, j. 30/04/25).

“Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais. Investimento em criptomoedas. Pirâmide Financeira. Contrato de investimento com promessa de rendimentos mensais entre 2% e 5%. Relação de consumo caracterizada. Responsabilidade solidária do sócio que também atuava como "trader". responsável pelas operações fraudulentas. Aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor. Reforma parcial da sentença para incluir o corréu Fernando Fernandes Gomes na

condenação solidária. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1070937-43.2022.8.26.0100](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 30/04/25).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. "Natura". Marca de alto renome. Inteligência do art. 125 da Lei n.º 9.279/96. Irresignação contra o uso da expressão "Sabor Natura". Inexistência de imitação ou reprodução que infirme a capacidade distintiva ou permita o seu aproveitamento parasitário. Doutrina. Não bastasse, "marcas tidas como fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras semelhantes". STJ, AgInt no AREsp 1.555.326-RJ. Abstenção de uso. Inadmissibilidade. Danos morais. Inocorrência. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0009194-40.2013.8.26.0108](#), Rel. Tasso Duarte de Melo, j. 09/04/25).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca figurativa - Ação de abstenção de uso e indenização – Sentença de parcial procedência – Inconformismo manifestado pela autora – Cabimento - Violação comprovada - Uso não autorizado pela ré de elemento figurativo praticamente idêntico à marca registrada da autora - Contrafação e concorrência desleal configuradas - Danos morais majorados para R\$ 50.000,00 - Notoriedade da marca violada, má-fé da ré e sua capacidade econômica que justificam valor mais elevado - Ilícito extracontratual - Juros moratórios desde a data da notificação extrajudicial ao infrator - Preservação e exibição das notas fiscais determinada - Medida necessária à liquidação - Recurso provido, com observação.” (Apelação Cível nº [1145154-86.2024.8.26.0100](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 16/04/25).

“**APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.** Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Inconformismo dos requeridos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos suficientemente instruídos para a análise da controvérsia. Juiz como destinatário das provas. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Mérito. Responsabilidade dos co-requeridos "Lancelot" e "Glauber" que se lastreia em sua posição de garantidores das pessoas jurídicas. Saída dos quadros societários das empresas que não altera tal responsabilidade. Cláusula de não competição. Inexistência de qualquer vício em seu plano da validade. Prestígio à autonomia privada. Inteligência do art. 421-A do CC. Cláusula penal. Valor já reduzido pela D. Juíza de primeira instância, nos termos do art. 413 do CC. Ausência de desproporcionalidade hábil a fundamentar nova redução. Obrigação de pagamento de royalties e taxa de publicidade referentes ao período em que seguiram à exploração da operação em desconformidade com os termos pactuados. Utilização da marca, identidade visual e métodos desenvolvidos pela franqueadora nesse ínterim. Sucumbência preponderante da parte ré. Obrigação de custeio integral dos ônus sucumbenciais. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CC. **DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1157540-85.2023.8.26.0100](#), Rel. Azuma Nishi, j. 29/04/25).

“CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZATÓRIA. Insurgência da ré em face da sentença de procedência. Nulidade por falta de fundamentação. Alegação que se confunde com o mérito. Magistrado que foi claro ao fundamentar a existência de práticas desleais, com a efetiva venda de 'olhos mágicos' (visores de porta) da marca PADO pela ré. Fundamentação, também, adequada a respeito do

tamanho do lote para fins de apuração dos lucros cessantes. Autora que não tem condições de comprovar a quantidade de itens vendidos. Presunção, no caso, de que a importação de produtos pela apelante envolvia grande quantidade. Indicação de lote médio em conformidade com a legislação civil e com a necessidade de apuração pelo critério mais favorável à titular dos direitos violados. Irrelevância de haver apenas um registro fotográfico da contrafação. Manutenção da condenação da apelante ao pagamento de lucros cessantes pela venda não autorizada 'olhos mágicos' com a marca PADO. Danos morais. Cabimento. Presunção de danos morais. Indenização (R\$ 10.000,00) que não comporta redução. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1132081-52.2021.8.26.0100](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 30/04/25).

“Desconsideração da personalidade jurídica – Incidente julgado procedente – Questões preliminares rejeitadas - Tentativas de localização de bens penhoráveis infrutíferas – Circunstância insuficiente para deferimento do pedido – Ausência da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como previsto no art. 50 do CC/2002 – Falta do fornecimento de uma individualização precisa de fatos, apresentado um relato genérico – Improcedência - Decisão reformada – Imposição de condenação referente a honorários sucumbenciais - Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2022342-97.2025.8.26.0000](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 30/04/25).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Hélio Benício de Paiva Sobrinho ajuizou ação de cobrança em face de VG Comércio, Participações e Intermediações Ltda., alegando ter realizado mútuos à sociedade no valor de R\$ 178.999,81, os quais não foram quitados. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos iniciais e os reconventionais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar a validade dos contratos de mútuo celebrados pelas partes, considerada a alegação de conflito entre os interesses do autor, que figurou pessoalmente como mutante e representou a ré, na qualidade de mutuária. III. Razões de Decidir O artigo 117 do Código Civil prevê a anulabilidade de contratos consigo mesmo, mas essa anulabilidade não pode ser pronunciada de ofício. De todo modo, não era o caso de anular-se o contrato. O artigo 1.017 do Código Civil não impede que o administrador celebre contratos de mútuo com a sociedade administrada, pois não há, na hipótese, aplicação de créditos ou bens sociais em proveito do administrador. Os mútuos em questão, ademais, foram celebrados em condições mais benéficas à sociedade do que as disponíveis no mercado, não configurando o conflito de interesses disciplinado pelo artigo 156 da LSA. Sentença parcialmente reformada para julgar-se procedentes os pedidos iniciais, mantida a improcedência dos reconventionais. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A anulabilidade de contratos consigo mesmo requer pedido específico. 2. Contratos de mútuo em condições de mercado não configuram conflito de interesses entre administrador mutuante e sociedade administrada mutuária, ainda que o primeiro represente a segunda no negócio. Legislação Citada: Código Civil, arts. 117, 1.015, 1.017, 1.065, 1.071, 179, 487, I; Lei nº 6.404/1976, art. 156. Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 2.095.475/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024.” (Apelação Cível nº [1033814-74.2023.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 11/03/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Ação de produção antecipada da prova proposta por B2L Capital Ventures Ltd. em face de Deutsche Bank Trust Company Américas, OGX Áustria GMBH e Prio Forte S.A., visando A obtenção de documentos sobre a conversão de bonds em ações, conforme plano de recuperação judicial do Grupo OGX. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento da incompetência da autoridade judiciária brasileira. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a autoridade judiciária brasileira é competente para processar e julgar a ação de produção antecipada da prova. III. Razões de Decidir A autoridade judiciária brasileira é competente, porque não se está a litigar sobre os bonds, objeto de escritura de emissão com cláusula de eleição de foro no exterior. Litiga-se, sim, sobre o cumprimento de obrigação, ainda que relacionada aos bonds, inserta em plano de recuperação judicial. Não se trata, ademais, de prova a ser produzida no exterior. Trata-se, no mínimo, de exigir-se colaboração dos envolvidos com o cumprimento, ou não, do plano de recuperação judicial relativamente à destinação e ao estado atual dos bonds. Sentença reformada para reconhecer-se a competência da autoridade judiciária brasileira. No entanto, considerando que há questões (preliminares e de mérito) a serem ainda decididas, reconhece-se que a causa não está madura para julgamento e determina-se o retorno do processo à origem para prosseguimento. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1044781-81.2023.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 11/03/25).

“Apelação – Ação de obrigação de não fazer – Sentença de parcial procedência – Inconformismo de ambas as partes – Encerramento de conta-corrente pela instituição financeira, por encontrar-se a autora/correntista em recuperação judicial – Alegação de desinteresse comercial – Fundamento inidôneo para o encerramento unilateral da conta-corrente da recuperanda - Aplicação do art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN – Resilição contratual que apenas se justifica em caso de irregularidades nas informações prestadas, consideradas de natureza grave (art. 6º da Resolução) - Encerramento unilateral de conta-corrente que, no caso, atenta contra a função social e a boa-fé contratual, podendo causar danos irreparáveis à recuperanda, ante a necessidade de realizar pagamentos de credores, funcionários, fornecedores e outros - Precedentes - Sentença mantida – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002459-51.2023.8.26.0260](#), Rel. Jorge Tosta, j. 25/03/25).